

UMOWA o roboty budowlane
nr CRU/U/1200/...../.....
(dalej „Umowa”)

zawarta w dniu ... r. w Poznaniu pomiędzy:

ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269806, Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł, reprezentowaną przez:

...

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „ENEA Operator”

a

[■] z siedzibą pod adresem:, REGON: [■], NIP: [■] zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [■] Wydział Gospodarczy pod nr KRS: [■] kapitał zakładowy: [■] zł reprezentowanym przez:

...

albo

[■] prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod nazwą: [■], zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem [■]

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami

o następującej treści:

§ 1 DEFINICJE

Ilekoć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. STRONY postanowiły nadać terminom użytym w niniejszym AKCIE UMOWY następujące znaczenie:

- 1.1. CENA KONTRAKTOWA: Cena ryczałtowa wskazana w OFERCIE WYKONAWCY, a w przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej - potwierdzona przez WYKONAWCĘ cena osiągnięta w toku aukcji elektronicznej, na potrzeby niniejszej UMOWY rozumiana również jako zapłata lub wynagrodzenie;
- 1.2. CRO: Centralny Rejestr Operatorów utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
- 1.3. DOKUMENTACJA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: ogłoszenie, SWZ wraz z załącznikami (w tym PFU) wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do nich;
- 1.4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: dokumentacja składająca się z:
 - 1.4.1. projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zmianami).;
 - 1.4.2. projektu wykonawczego, stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

- w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);
- 1.4.3. przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
- 1.4.4. SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;
- 1.4.5. KOSZTORYSU;
- 1.4.6. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów).
- 1.5. DOKUMENTACJA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCĘ zgodnie z warunkami UMOWY, w tym w szczególności: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, dokumentacja warsztatowa, dokumentacja montażu urządzeń dostarczanych w ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, dokumentacja powykonawcza dotycząca przedmiotu UMOWY oraz protokoły potwierdzające wykonanie testów, wszelkie instrukcje, rysunki techniczne, materiały do e-learningu, prezentacje multimedialne, inne materiały warsztatowe, itd.;
- 1.6. DZIEŃ ROBOCZY: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 1.7. ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zmianami - dalej „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”), w tym w szczególności programy komputerowe/oprogramowanie komputerowe/oprogramowanie sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są dostarczane przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY, a których przekazanie jest konieczne do zapewnienia wszystkich funkcjonalności opisanych w DOKUMENTACJI. Przez ELEMENTY LICENCJONOWANE rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonych, a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.;
- 1.8. Grupa Enea: ZAMAWIAJĄCY, ENEA SA oraz wszystkie podmioty zależne od ENEA SA w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;
- 1.9. GWARANCJA: gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego, udzielana w ramach UMOWY ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, potwierdzająca, iż ROBOTY spełniają wszystkie wymagania wynikające z UMOWY;
- 1.10. HARMONOGRAM: dokument definiujący rzeczowo poszczególne etapy realizacji INWESTYCJI i jej finansowanie w czasie.
- 1.11. INFORMACJA POUFNA: każda informacja ujawniana przez jedną ze STRON drugiej STRONIE, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za INFORMACJE POUFNE, STRONY uznają, w szczególności informacje zawierające dane osobowe w myśl Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych podzespołów i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen

- oraz klientów. Przez INFORMACJE POUFNE rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę INFORMACJI POUFNYCH, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez WYKONAWCĘ lub będących w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO;
- 1.12. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD): Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dostępna pod adresem <https://www.operator.enea.pl/bricks/instrukcja-ruchu>
 - 1.13. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP): Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci przesyłowej aktualna wersja dostępna jest pod adresem <https://www.pse.pl/dokumenty>
 - 1.14. INWESTYCJA: wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa magazynu energii 8 MW /8 MWh i rozdzielni sieciowej RS Smolnica SN-15 kV wraz z rozbiórką starej rozdzielni sieciowej oraz budową i odtworzeniem linii kablowych SN-15 kV”, szczegółowo określonej w DOKUMENTACJI wraz z uzyskaniem na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE obiektu;
 - 1.15. KC: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zmianami);
 - 1.16. KOMISJA: Komisji Odbioru Technicznego lub wydzielona jej część;
 - 1.17. KONSORCJUM: WYKONAWCY wspólnie zawierający i realizujący UMOWĘ, solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie przed ZAMAWIAJĄCYM;
 - 1.18. KOSZTORYS – dokument pomocniczy, służący dokonywaniu rozliczeń, o których mowa w § 19 UMOWY, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, o którym mowa w pkt 1.4.3. Sporządzenie KOSZTORYSU nie zmienia ani nie modyfikuje ryczałtowego charakteru CENY KONTRAKTOWEJ ani nie ogranicza zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY oraz zakresu staranności wymaganej od WYKONAWCY na podstawie UMOWY.
 - 1.19. LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uważać się będzie tego WYKONAWCĘ, który będzie nieodwołalnie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCJUM przed ZAMAWIAJĄCYM w zakresie wykonywania UMOWY;
 - 1.20. MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
 - 1.21. ODBIÓR: czynność ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzająca wykonanie określonej części UMOWY, określonych w § 5 UMOWY;
 - 1.22. ODBIORY CZĘŚCIOWE: odbiory polegające na ocenie ilości i jakości ROBÓT wykonanych w określonym etapie realizacji UMOWY, wykonane na potrzeby dokonywania płatności, niestanowiące pokwitowania w rozumieniu art. 462 KC;
 - 1.23. ODBIORY ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU: odbiory polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych ROBÓT, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu ROBÓT, nie później jednak niż 3 DNI ROBOCZE od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru i powiadomienia o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO;
 - 1.24. ODBIÓR KOŃCOWY: odbiór mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU PRZEDMIOTU UMOWY po stwierdzeniu zgodności wykonanych ROBÓT z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SWZ, ST, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, dziennikiem budowy oraz UMOWĄ i zasadami sztuki budowlanej;

- 1.25. OFERTA: oferta WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzającym zawarcie UMOWY wraz z ewentualnym protokołem z aukcji elektronicznej oraz potwierdzeniem przedstawionej w toku aukcji oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do UMOWY;
- 1.26. OGŁOSZENIE: ogłoszenie nr opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami i sprostowaniami;
- 1.27. OPZ: Opis przedmiotu zamówienia, określany w Rozdziale II SWZ oraz PFU;
- 1.28. PAS SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU: powierzchnia gruntu pod linią, dla której WYKONAWCA zobligowany jest pozyskać na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO służebność przesyłu lub zaakceptowany na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO inny tytuł prawny do gruntu:

Rodzaj elementu		Służebność przesyłu (szerokość; [m])
Linie WN	Linia kablowa 110 kV jednotorowa	do 1 m
	Linia kablowa 110 kV wielotorowa	odległość między skrajnymi torami powiększona o odległość do 0,5 m od skrajnych torów
	Linia napowietrzna 110 kV	odległość między skrajnymi przewodami fazowymi powiększona o odległość 2 m od skrajnych przewodów fazowych (rzut na powierzchnię terenu)
Linie SN	Linia kablowa SN jednotorowa	do 0,5 m
	Linia kablowa SN wielotorowa	odległość między skrajnymi torami powiększona o odległość do 0,25 m od skrajnych torów
	Linia napowietrzna SN	odległość między skrajnymi przewodami fazowymi powiększona o odległość 1,3 m od skrajnych przewodów fazowych (rzut na powierzchnię terenu)
Linie nn	Linia kablowa jednotorowa nn	do 0,5 m
	Linia kablowe wielotorowa nn	odległość między skrajnymi torami powiększona o odległość do 0,25 m od skrajnych torów
	Linia napowietrzna niskiego napięcia	tor powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu)
Linia kablowa wielotorowa		odległość między skrajnymi torami powiększona o odległość do 0,5 m lub 0,25 m od skrajnych torów w zależności od linii będącej na skraju (odpowiednio linia WN lub SN, nn)
Linia napowietrzna wielotorowa		odległość między skrajnymi torami powiększona o odległość przyjętą dla linii o wyższym napięciu (odpowiednio dla WN - 2m lub 1,3 dla SN) od skrajnych torów
Stacje elektroenerge-	Stacje transformatorowe słupowe	obrys + 1,3 m

Rodzaj elementu		Słuźebność przesytu (szerokość; [m])
tyczne SN, zła- cza/szafy ka- blowe	Stacje transformatorowe kompaktowe prefabrykowane	obrys obiektu + 0,5 m
	Stacje transformatorowe wkomponowane	powierzchnia pomieszczenia
	Złącze / szafa kablowa SN	obrys obiektu + 0,5 m
	Złącze /szafa kablowa, złącze kablowe - pomiarowe nn	obrys obiektu

- 1.29. PERSONEL WYKONAWCY: osoby którymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Załączniku nr 9 do UMOWY, oddelegowane przez WYKONAWCĘ do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY;
- 1.30. PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJĄCEGO do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY;
- 1.31. PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:
 - 1.31.1. zawarła z WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez WYKONAWCĘ INWESTYCJI albo
 - 1.31.2. zawarła z WYKONAWCĄ przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości niższej niż 0,5%, wartości wynagrodzenia WYKONAWCY określonego w § 8 ust. 8.1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł;
- 1.32. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE: ostateczna i bezwarunkowa decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez właściwy organ zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5b PRAWA BUDOWLANEGO lub (jeżeli tak będzie przewidziane w decyzji o pozwoleniu na budowę) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy i nie zgłoszenie w terminie przewidzianym przepisami PRAWA BUDOWLANEGO sprzeciwu przez ten organ albo decyzja nieostateczna lecz z rygorem natychmiastowej wykonalności, wydana przez właściwy organ, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach PRAWA BUDOWLANEGO;
- 1.33. PRAWO BUDOWLANE: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy;
- 1.34. PRAWO WŁAŚCIWE: wszelkie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przepisy prawa Unii Europejskiej) oraz przepisy miejscowe wydane przez organy samorządu terytorialnego, a także wyroki, postanowienia, decyzje, nakazy oraz zakazy sądów (w tym sądów arbitrażowych), organów administracji publicznej, innych organów państwowych bądź innych instytucji właściwych w sprawach dotyczących PRZEDMIOTU UMOWY, wykonywania ROBÓT oraz innych kwestii dotyczących UMOWY;
- 1.35. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura określona w § 19 UMOWY;
- 1.36. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI: wzór stanowi Załącznik nr 17 do UMOWY;
- 1.37. PRZEDMIOT UMOWY: całokształt świadczeń realizowanych przez WYKONAWCĘ, na podstawie UMOWY, mających na celu realizację przedmiotu zamówienia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie UMOWY, realizacja usług wsparcia GWARANCJI i SERWISU oraz wszelkich zobowiązań wynikających z rękojmi i GWARANCJI;

- 1.38. **ROBOTY:** roboty budowlane, oraz inne prace, dostawy, usługi i czynności WYKONAWCY objęte UMOWĄ, jak również wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i usługi wprost w UMOWIE niewskazane, które są niezbędne - z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub formalnoprawnego punktu widzenia - do prawidłowego i terminowego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, w tym sporządzenie DOKUMENTACJI WYKONAWCY, wybudowania kompletnej i funkcjonalnej INWESTYCJI oraz pozyskanie POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE INWESTYCJI;
- 1.39. **SERWIS:** wykonanie wszelkich czynności określonych szczegółowo w § 13 UMOWY;
- 1.40. **SIŁA WYŻSZA:** zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej STRONY więzi prawnej o charakterze niezależnym od STRON, którego STRONY nie mogły przewidzieć przed zawarciem UMOWY, którego nie można uniknąć, ani któremu STRONY nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej STRONIE. Za SIŁĘ WYŻSZĄ uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, z zastrzeżeniem, że pandemia COVID-19 oraz jej skutki mikro- i makroekonomiczne jak również atak wojsk Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy oraz jego skutki mikro- i makroekonomiczne nie stanowią siły wyższej;
- 1.41. **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ):** Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 23.12.2024 r. wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami oraz załącznikami (w tym PFU), stanowiąca Załącznik nr 2 do UMOWY;
- 1.42. **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)** – dokument wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);
- 1.43. **STRONA:** ZAMAWIAJĄCY albo WYKONAWCA;
- 1.44. **STRONY:** łącznie ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA;
- 1.45. **UMOWA:** niniejsza UMOWA na ROBOTY w ramach INWESTYCJI pn. „Budowa magazynu energii 8 MW /8 MWh i rozdzielni sieciowej RS Smolnica SN-15 kV wraz z rozbiórką starej rozdzielni sieciowej oraz budową i odtworzeniem linii kablowych SN-15 kV”, zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu o USTAWĘ PZP wraz załącznikami oraz wszelkimi ewentualnymi zmianami. Ilekroć w UMOWIE pojawia się odwołanie do UMOWY, należy przez to rozumieć odwołanie do treści dokumentu UMOWY wraz z załącznikami, z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych przez STRONY na zasadach opisanych w UMOWIE, w trakcie jej realizacji lub uzgodnionej w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN;
- 1.46. **USTAWA PZP:** Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami);
- 1.47. **WADA FIZYCZNA:** polega na niezgodności jakiegokolwiek ROBOTY, stanowiącej PRZEDMIOT UMOWY z UMOWĄ, w tym na niezgodności z jakimkolwiek wymogiem zawartym w DOKUMENTACJI. Nadto, ROBOTA jest niezgodna z UMOWĄ, jeżeli (i) nie ma właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w UMOWIE oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu WYKONAWCA zapewnił ZAMAWIAJĄCEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje się do celu, o którym ZAMAWIAJĄCY poinformował WYKONAWCĘ przy zawarciu UMOWY, (iv) została ZAMAWIAJĄCEMU wydana w stanie niepełnym. WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za WADY FIZYCZNE, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na ZAMAWIAJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili;

- 1.48. WADA PRAWNA: to sytuacja, gdy jakiegokolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY, do którego Zamawiający powinien uzyskać zgodnie z umową pełne lub ograniczone prawo rzeczowe, stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z tego elementu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
- 1.49. WYKONAWCA: ... lub KONSORCJUM wykonawców wspólnie zawierających UMOWĘ: ... ;
- 1.50. ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu Działu VII, Rozdział 2 USTAWY PZP, w wysokości określonej w UMOWIE;
- 1.51. ZAMAWIAJĄCY: ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań.

§ 2 OŚWIADCZENIA STRON

STRONY zgodnie oświadczają, co następuje:

- 2.1. OFERTA WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzającego zawarcie UMOWY, organizowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO na wybór WYKONAWCY INWESTYCJI pn. „Budowa magazynu energii 8 MW /8 MWh i rozdzielni sieciowej RS Smolnica SN-15 kV wraz z rozbiórką starej rozdzielni sieciowej oraz budową i odtworzeniem linii kablowych SN-15 kV”, została uznana za najkorzystniejszą, wobec czego STRONY zawierają niniejszą UMOWĘ.
- 2.2. WYKONAWCA oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z SWZ wraz z wszystkimi załącznikami (w tym PFU) oraz uzupełnieniami, modyfikacjami i wyjaśnieniami do SWZ, uznał je za wystarczające do wykonania UMOWY i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
- 2.3. WYKONAWCA oświadcza, że uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na realizację UMOWY, w tym odnoszących się do warunków makroekonomicznych związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA oświadcza ZAMAWIAJĄCEMU, iż dokonał wnikliwej analizy sytuacji makroekonomicznej dotyczącej kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY w okresach poprzedzających zawarcie UMOWY, jak również przeanalizował trendy ewentualnych wzrostów tych kosztów, a w następstwie tych działań przyjął w CENIE KONTRAKTOWEJ odpowiednie budżety ryzyk pozwalające na zrealizowanie PRZEDMIOTU UMOWY bez ponoszenia straty.
- 2.4. WYKONAWCA oświadcza, iż dokładnie i rzetelnie skalkulował CENĘ KONTRAKTOWĄ zawartą w OFERCIE, która obejmuje wszelkie zobowiązania WYKONAWCY wynikające z UMOWY i DOKUMENTACJI oraz, że ujął w niej, między innymi zysk, wszelkie koszty związane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia wszelkich praw, zabezpieczeń, ubezpieczeń oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY.
- 2.5. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT.
- 2.6. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z przyszłym terenem budowy, rozumianym zarówno jako teren budowy samej INWESTYCJI oraz inne miejsca i place, w tym przeznaczone na zaplecze WYKONAWCY, wyznaczone przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji UMOWY i udostępnione WYKONAWCY. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z warunkami wykonania INWESTYCJI, w tym uzbrojeniem podziemnym i nie wnosi w tym zakresie uwag i zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia WYKONAWCY dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia UMOWY nie mogą być podstawą do dochodzenia jakiegokolwiek roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ przesunięcia terminu zakończenia INWESTYCJI, chyba, że WYKONAWCA

- udowodni, iż pomimo dochowania najwyższej staranności nie mógł ich przewidzieć wcześniej.
- 2.7. Ustala się (o ile nie zostanie uzgodnione inaczej), iż urządzenia, wyposażenie i materiały, będą:
- 2.7.1. fabrycznie nowe, wolne od WAD FIZYCZNYCH lub WAD PRAWNYCH, pełnowartościowe, zdatne do zamierzonego użytku, spełniać będą wymogi wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku krajowym, o których mowa w art. 10 PRAWA BUDOWLANEGO, będą zgodne z UMOWĄ, przepisami PRAWA WŁAŚCIWEGO, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
- 2.7.2. spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w DOKUMENTACJI.
- 2.8. Na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO (bez uszczerbku dla postanowień ust. 2.9. poniżej), WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu i pochodzenia urządzeń i materiałów, w tym zapłaty ceł, oraz potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub użytkowania (w tym w szczególności odnośnych certyfikatów), pod rygorem zawieszenia ROBÓT przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY.
- 2.9. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez ZAMAWIAJĄCEGO nie wyłącza jego uprawnień związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ (w tym w szczególności ROBÓT), w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego zastosowania lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami, jak również nie zwalnia WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku wynikającego z UMOWY. W celu kontrolowania materiałów lub urządzeń wwożonych na teren budowy lub wywożonych z terenu budowy, kierownik budowy będzie prowadzić dokumentację umożliwiającą kontrolę rodzaju oraz ilości materiałów lub urządzeń wwożonych lub wywożonych i udostępni ją na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 3 PRZEDMIOT UMOWY

- 3.1. ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania:
- 3.1.1. opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z wszelkimi załącznikami tj. niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, decyzjami, opiniami, kartami katalogowymi, certyfikatami, raportami z badań, innymi dokumentami opisującymi funkcje i parametry zastosowanych urządzeń oraz uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu budowlanego, w tym wszystkich niezbędnych prawomocnych pozwoleń na budowę, w tym dostarczenie obliczeń, raportów z badań i certyfikatów. Szczegółowy zakres DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ określa OPZ;
- 3.1.2. realizację prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez WYKONAWCĘ i zatwierdzoną do realizacji przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ dla INWESTYCJI;
- 3.1.3. Pozyskanie w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE przedmiotu INWESTYCJI;
- 3.1.4. ustanowienie na całej trasie projektowanej linii WN, SN służebności przesyłu lub innego tytułu prawnego zatwierdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO pod projektowane urządzenia elektroenergetyczne, w przypadku, gdy przeznaczenie gruntu i obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają uzyskanie służebności przesyłu.

- 3.2. WYKONAWCA wykona DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ i zrealizuje INWESTYCJĘ zgodnie z treścią złożonej OFERTY i SWZ.
- 3.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [z wyłączeniem przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów)] z załącznikami, o której mowa w pkt **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..** powyżej, podlegać będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM. Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia dotyczące szczegółów projektowania muszą być dokonywane na piśmie i wymagać akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.
- 3.4. Po zakończeniu opracowywania DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z załącznikami, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę podlegać będzie zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
- 3.5. Prace projektowe wchodzące w skład DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ będą wykonane w zakresie:
 - 3.5.1. Opracowanie projektu budowlanego w części obejmującej projekt zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego (jeżeli wymagany) w 3 egzemplarzach wraz z uzyskaniem niezbędnych prawomocnych decyzji administracyjnych, koniecznych do realizacji roboty budowlanej oraz zapisu cyfrowego jako czytelnego pojedynczego pliku PDF, przekazanego np. przez dysk wirtualny cloud GK ENEA;
 - 3.5.2. Opracowanie projektu budowlanego w zakresie projektu technicznego, projektu wykonawczego w 3 egzemplarzach oraz zapisu cyfrowego jako czytelnego pojedynczego pliku PDF lub w formacie innym rozpoznawanym przez Microsoft Office, a także w formacie edytowalnym CAD, przekazane np. przez dysk wirtualny cloud GK ENEA;
 - 3.5.3. Opracowanie przedmiaru robót, jako czytelnego pojedynczego edytowalnego pliku PDF oraz w formacie edytowalnym: .ath, .xls, przekazane np. przez wirtualny cloud GK ENEA;
 - 3.5.4. Opracowanie SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH jako czytelnego pojedynczego edytowalnego pliku PDF oraz w formacie edytowalnym: .doc, przekazane np. przez wirtualny cloud GK ENEA;
 - 3.5.5. Opracowanie KOSZTORYSU jako czytelnego pojedynczego edytowalnego pliku PDF oraz w formacie edytowalnym: .ath, .xls, przekazane np. przez wirtualny cloud GK ENEA;
 - 3.5.6. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, dołączonej do projektu budowlanego.
- 3.6. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat podania do publicznej wiadomości przez stosowny organ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowych oraz decyzji budowlanych.
- 3.7. Prace budowlane będą wykonane zgodnie z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, oraz wytycznymi SWZ.
- 3.8. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji INWESTYCJI zawarte są w OPZ.
- 3.9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z załącznikami, o której mowa w pkt 3.1.1 musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać musi wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. WYKONAWCA w żadnym przypadku nie może powoływać się na wady DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ jako podstawę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO za wyjątkiem

- przypadków, w których wada DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ jest następstwem działań ZAMAWIAJĄCEGO.
- 3.10. Szczegółowy zakres PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT określa OPZ. Wykonawca potwierdza, iż:
- 3.10.1. szczegółowo zapoznał się z OPZ (w tym również w odniesieniu do wszelkich odpowiedzi na zapytania do SWZ, które bezpośrednio lub chociażby pośrednio, mogłyby być związane z OPZ), a jego treść nie budzi zastrzeżeń i wątpliwości WYKONAWCY;
 - 3.10.2. ewentualne wątpliwości dotyczące OPZ, zostały rozstrzygnięte przez ZAMAWIAJĄCEGO w drodze odpowiedzi na zapytania do treści OPZ, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzedzającego zawarcie UMOWY;
 - 3.10.3. ewentualne zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ lub jakiegokolwiek jej części, w żadnym przypadku i w żadnym zakresie nie zwalania WYKONAWCY z żadnego obowiązku określonego w OPZ.
- 3.11. Do obowiązków WYKONAWCY należy również co najmniej:
- 3.11.1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ);
 - 3.11.2. wyposażenie INWESTYCJI w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną w DOKUMENTACJI;
 - 3.11.3. zagospodarowanie terenu;
 - 3.11.4. utwardzenie powierzchni;
 - 3.11.5. wykonanie i utrzymywanie na własny koszt ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz strzeżenie bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy;
 - 3.11.6. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w następującym zakresie:
 - 3.11.6.1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (3 komplety + zapis cyfrowy przekazany np. przez dysk wirtualny cloud GK ENEA - rysunki w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję dokumentów w programie AutoCAD oraz w formacie *.pdf, a opis w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję dokumentów w programie Microsoft Word, będącym w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO oraz w formacie *.pdf);
 - 3.11.6.2. Opracowanie instrukcji eksploatacji Magazynu energii i Rozdzielni sieciowej Smolnica (1 komplet w wersji papierowej + zapis cyfrowy przekazany np. przez dysk wirtualny cloud GK ENEA w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję dokumentów w programie Microsoft Word wraz z dodatkowym jednym egzemplarzem schematu rozdzielni 15 kV do zawieszenia w nastawni oraz skan schematu w formacie *.pdf);
 - 3.11.6.3. Wykonanie kompletnej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
 - 3.11.6.4. Przygotowania wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej (na płycie CD/DVD), zgodnie z Załącznikiem nr 5 do UMOWY.
 - 3.11.6.5. dostarczenie wraz z wszystkimi urządzeniami będącymi PRZEDMIOTEM UMOWY, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ, niezbędnego oprogramowania, do którego ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo własności lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreślony
 - 3.11.6.6. oraz inne wskazane w § 7 UMOWY.

- 3.12. PRZEDMIOT UMOWY został opisany w (1) UMOWIE, (2) DOKUMENTACJI, (3) załącznikach do UMOWY (w tym SWZ), (4) protokole z aukcji elektronicznej i potwierdzeniu złożonej w toku aukcji OFERTY, jeżeli aukcja została przeprowadzona lub (5) OFERCIE WYKONAWCY złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie UMOWY, jeżeli aukcja nie została przeprowadzona.
- 3.13. W przypadku wątpliwości co do treści UMOWY, dokumenty wskazane w ust. 3.12. interpretowane będą w kolejności hierarchicznej wynikającej z ich wymienienia. Jednocześnie STRONY potwierdzają, iż dokumenty wskazane w ust. 3.12. traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze STRON nie może domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu staranności wynikającej z UMOWY.

§ 4 TERMINY REALIZACJI

- 4.1. WYKONAWCA rozpocznie prace projektowe niezwłocznie po zawarciu UMOWY.
- 4.2. WYKONAWCA zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o przekazanie terenu budowy, pod warunkiem:
- 4.2.1. uzyskania wszystkich ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia dla budowy magazynu energii i rozdzielni sieciowej RS Smolnica SN-15 kV oraz
- 4.2.2. uzyskania wszystkich ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia dla wszystkich przebudowywanych lub projektowanych obiektów liniowych SN, oraz
- 4.2.3. uzyskania wszystkich ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącej rozdzielni sieciowej,
- 4.2.4. spełnienia warunków opisanych w ust. 4.3.
- W przypadku braku wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę z klauzulą ostateczności lub przyjęcia zgłoszenia, rozpoczęcie robót budowlanych będzie wymagało pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
- 4.3. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych, dotyczących INWESTYCJI, jest uzyskanie przez WYKONAWCĘ, zgód właścicieli nieruchomości w postaci aktu notarialnego SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU lub innego tytułu prawnego do nieruchomości zaakceptowanego pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO (w tym tytułu, o którym mowa w art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), na gruntach przez które będzie przebiegać INWESTYCJA, zawierających zezwolenie do zrealizowania INWESTYCJI oraz późniejszego korzystania z gruntów dla co najmniej 80% nieruchomości leżących w obszarze PASA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU określonego dla linii elektroenergetycznych, liczonych jako stosunek powierzchni pasa, dla którego ustanowiono służebność lub uzyskano inny tytuł prawny, do całkowitej powierzchni wyznaczonego pasa, dla którego istnieje obowiązek ustanowienia SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU lub uzyskania innego tytułu prawnego.
- 4.4. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w ciągu 7 dni od pisemnego wystąpienia WYKONAWCY o przekazanie terenu budowy.
- 4.5. Termin zakończenia ROBÓT, w tym pozyskanie ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie INWESTYCJI oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej INWESTYCJI wynosi 90 tygodni od dnia zawarcia UMOWY z zastrzeżeniem ust. 4.6. poniżej.

- 4.6. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY takich jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin wykonania UMOWY może ulec przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania ich następstw – zaistnienie takich okoliczności musi zostać potwierdzone protokolarnie.
- 4.7. W przypadku stwierdzenia niezgodności DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z OPZ na etapie uzgadniania dokumentacji, dokumentacja zostanie zwrócona WYKONAWCY celem dostosowania jej do wymogów OPZ. Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin wykonania zamówienia. W HARMONOGRAMIE należy przewidzieć okres 21 dni na jej każdorazowe uzgodnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO.
- 4.8. WYKONAWCA zobowiązany jest do dotrzymania terminu wykonania ROBÓT. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie realizacji ROBÓT niespowodowane przyczyną leżącą po stronie WYKONAWCY, a mające wpływ na termin realizacji, muszą być zgłoszone ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od momentu powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji o wystąpieniu zdarzenia. ZAMAWIAJĄCY wspólnie z WYKONAWCĄ oceni zaistniałą sytuację, a następnie ZAMAWIAJĄCY określi na piśmie sposób jej rozwiązania.
- 4.9. Po przejęciu terenu budowy WYKONAWCA staje się jego gospodarzem (dierzycielem).
- 4.10. WYKONAWCA sporządzi i uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od dnia podpisania niniejszej UMOWY, HARMONOGRAM gwarantujący terminową realizację ROBÓT.
- 4.11. ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu HARMONOGRAMU jest uprawniony do żądania od WYKONAWCY wyjaśnień, zgłoszenia uwag lub żądania wniesienia poprawek w terminie nie dłuższym niż 7 DNI ROBOCZYCH liczonym od dnia otrzymania HARMONOGRAMU.
- 4.12. HARMONOGRAM sporządzony przez WYKONAWCĘ podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od daty wpływu HARMONOGRAMU do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
- 4.13. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem przyczyny aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU na zasadach określonych w § 19 UMOWY. Powyższe aktualizacje nie oznaczają zmiany UMOWY i nie wymagają sporządzenia do niej aneksu.
- 4.14. KOSZTORYS sporządzony przez WYKONAWCĘ podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od daty wpływu KOSZTORYSU do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym sporządzenie KOSZTORYSU nie zmienia ani nie modyfikuje ryczałtowego charakteru CENY KONTRAKTOWEJ.
- 4.15. WYKONAWCA może wystąpić o zmianę terminu określonego w ust. 4.5. powyżej oraz terminów wynikających z zaakceptowanego HARMONOGRAMU, wyłącznie w następujących przypadkach:
 - 4.15.1. wystąpienia przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, w tym z powodu działania SIŁY WYŻSZEJ;
 - 4.15.2. wprowadzenia przez STRONY zmian do UMOWY w trakcie jej realizacji, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na termin realizacji PRZEDMIOTU UMOWY;
 - 4.15.3. innych przyczyn leżących wyłącznie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO.
- 4.16. W każdym z przypadków opisanych powyżej z wyłączeniem pkt 4.15.3., WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 5 DNI ROBOCZYCH, od momentu powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji o powstaniu przyczyny, zawiadomić w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o zagrożeniu terminów umownych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości.
- 4.17. Zmiana terminu realizacji UMOWY określonego w ust. 4.5. nastąpić może wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO. Każda zmiana terminu określonego w ust. 4.5. nastąpi

w formie aneksu do UMOWY podpisanego przez STRONY z zachowaniem postanowień wynikających z § 19 UMOWY.

§ 5 PROCEDURY ODBIOROWE

- 5.1. W trakcie realizacji INWESTYCJI ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie:
 - 5.1.1. ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH,
 - 5.1.2. ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU,
 - 5.1.3. ODBIORU KOŃCOWEGO,
 - 5.1.4. bieżących przeglądów robót,
 - 5.1.5. przeglądów inspektorskich,
 - 5.1.6. odbioru DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
- 5.2. Odbiory, o których mowa w pkt 5.1.1. i 5.1.3. UMOWY, dokonywane będą przez KOMISJĘ przy współudziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiory i przeglądy, o których mowa w pkt 5.1.2., 5.1.4., 5.1.5. dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego w § 17 ust. 17.1. UMOWY, poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy lub poprzez sporządzenie notatki służbowej z WYKONAWCĄ, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest wymagane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. ZAMAWIAJĄCY może uczestniczyć w odbiorach i przeglądach, o których mowa w zdaniu poprzednim. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni o gotowości do odbiorów.
- 5.3. Odbiór dokumentacji, o którym mowa w pkt 5.1.6. UMOWY dokonany będzie w terminie 15 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania kompletnej, uzgodnionej dokumentacji składającej się z dokumentów wskazanych w ust. 3.5. UMOWY. W trakcie weryfikacji DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ przekazanej przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wzywania WYKONAWCY do uzupełnień lub wyjaśnień, lub poprawienia przekazanej dokumentacji w terminach wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku przekazania uzupełnień lub wyjaśnień, lub poprawienia, o których mowa w zdaniu powyżej ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru tej dokumentacji w ciągu kolejnych 5 DNI ROBOCZYCH z zastrzeżeniem możliwości wzywania WYKONAWCY do kolejnych uzupełnień lub wyjaśnień, lub poprawienia dokumentacji.
- 5.4. WYKONAWCA będzie zgłaszał ZAMAWIAJĄCEMU każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni gotowość do ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH i pozostałych odbiorów.
- 5.5. ODBIÓR CZĘŚCIOWY polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części ROBÓT. ODBIORU CZĘŚCIOWEGO robót dokonuje się wg zasad jak przy ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT, z zastrzeżeniem, iż termin dokonania ODBIORU CZĘŚCIOWEGO wynosi do 7 DNI ROBOCZYCH od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości do ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH.
- 5.6. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU w czasie umożliwiającym jego dokonanie oraz wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który może dokonywać odbiorów wspólnie z KOMISJĄ. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza WYKONAWCA wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej robót ulegających zakryciu w formacie JPG z oznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia i przekazania jej ZAMAWIAJĄCEMU np. przez dysk wirtualny cloud GK ENEA. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od daty

- zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników z przeprowadzonych badań, w konfrontacji z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, dokumentacją fotograficzną i uprzednimi ustaleniami.
- 5.7. O gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie zgodnie z Załącznikiem nr 13 do UMOWY. Odbiór zostanie zorganizowany w przeciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia WYKONAWCY o gotowości do przystąpienia do odbioru. ODBIÓR KOŃCOWY zostanie zakończony w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od dnia przystąpienia do odbioru. W przypadku konieczności usunięcia przez WYKONAWCĘ wskazanych w trakcie odbioru wad lub usterek termin zakończenia odbioru ulega przedłużeniu o czas wyznaczony na usunięcie wad i usterek. Powyższe nie może mieć wpływu na termin o którym mowa w ust. 4.5. UMOWY.
- 5.8. ODBIÓR KOŃCOWY (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ROBÓT w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości z wyłączeniem brakujących na dzień odbioru praw służebności lub innych tytułów prawnych zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, podlegających ocenie zgodnie z § 8 ust. **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..** ODBIÓR brakujących elementów wskazanych w § 8 ust. **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..** nastąpi w terminie ustalonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, i wskazanym w protokole z ODBIORU KOŃCOWEGO. Całkowite zakończenie ROBÓT oraz gotowość do ODBIORU KOŃCOWEGO będzie stwierdzone przez WYKONAWCĘ wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny ROBÓT nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach UMOWY, w przeciągu 5 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia stosownych dokumentów, o których mowa w kolejnym punkcie. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT dokona KOMISJA w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i WYKONAWCY. KOMISJA odbierająca ROBOTY dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania ROBÓT z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
- 5.9. Na procedurę odbioru KOŃCOWEGO INWESTYCJI składają się następujące czynności:
- 5.9.1. przekazanie przez WYKONAWCĘ wszelkich instrukcji, protokołów badań i pomiarów, decyzji, atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów, dokumentacji geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu INWESTYCJI, w tym dokumentacji powykonawczej w ilościach określonych w DOKUMENTACJI (przez dysk wirtualny cloud GK ENEA), a także wszelkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z UMOWĄ oraz przewidzianych prawem polskim przy tego typu inwestycjach, a także dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 15 do UMOWY,
- 5.9.2. kontrola wykonywana przez właściwy organ, na wezwanie i z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO,
- 5.9.3. przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń, wymaganych aktami normatywnymi, postanowieniami OPZ, zaleceniami producentów, instrukcją IRIESD w zakresie sieci ENEA Operator sp. z o.o. oraz IRIESP w zakresie sieci PSE SA (jeżeli dotyczy).
- 5.10. Z przeprowadzonych odbiorów STRONY sporządzają protokół. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danego protokołu odbioru, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości, wad lub usterek.

- 5.11. Po przystąpieniu do ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI:
- 5.11.1. w razie stwierdzenia, że przedmiot INWESTYCJI nie został zakończony lub jest obciążony istotnymi wadami (tj. takimi, które uniemożliwiają lub ograniczają możliwość użytkowania INWESTYCJI), lub że nie przeprowadzono wymaganych prób i sprawdzeń, KOMISJA może przerwać procedurę odbioru, wyznaczając WYKONAWCY termin do wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń;
 - 5.11.2. w razie stwierdzenia, że przedmiot INWESTYCJI obciążony jest nieistotnymi wadami (tj. takimi, które nie ograniczają możliwości użytkowania obiektu budowlanego), KOMISJA, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami UMOWY, określa sposób i termin ich usunięcia przez WYKONAWCĘ.
- 5.12. W przypadku, gdy według KOMISJI, ROBOTY pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do ODBIORU KOŃCOWEGO, KOMISJA w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznaczy ponowny termin ODBIORU KOŃCOWEGO. Wszystkie zarządzone przez KOMISJĘ roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin wykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających wyznaczy KOMISJA. Powyższe nie może mieć wpływu na termin, o którym mowa w ust. 4.5. UMOWY.
- 5.13. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI uznaje się dzień podpisania przez członków KOMISJI oraz przedstawicieli WYKONAWCY protokołu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 5.14. Za dzień zakończenia realizacji INWESTYCJI uważany jest odpowiednio:
- 5.14.1. data wskazana w protokole ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI, jako dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI bez uwag wraz z uzyskanymi przez WYKONAWCĘ, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, POZWOLENIAMI NA UŻYTKOWANIE obiektów, wchodzących w skład INWESTYCJI albo
 - 5.14.2. dzień usunięcia przez WYKONAWCĘ wad istotnych zgodnie z uwagami do tego protokołu. Fakt usunięcia tych wad ZAMAWIAJĄCY potwierdza na piśmie pod rygorem nieważności.
- 5.15. Drobne uchybienia, wady nieistotne, które nie zmniejszają wartości i jakości wykonanych ROBÓT, ani też nie wpływają na funkcjonalność urządzeń i instalacji, nie będą stanowiły podstawy do odmowy akceptacji wykonania INWESTYCJI lub jej etapu. W zakresie naprawy drobnych uchybień WYKONAWCA zobowiązany jest do ich usunięcia na zasadach określonych w pkt 5.14.2. powyżej. Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA usunie w terminie określonym w danym protokole odbioru.
- 5.16. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad w ROBOTACH, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności po uprzednim 7 dniowym poinformowaniu WYKONAWCY o zamiarze dokonania tej czynności na koszt WYKONAWCY. W przypadku pozytywnych na rzecz WYKONAWCY wyników prób, badań, odkryć lub ekspertyz to ZAMAWIAJĄCY poniesie koszty poleconych przez siebie czynności.
- 5.17. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia ROBÓT, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z UMOWĄ lub przeznaczeniem rzeczy, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru z winy WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania ROBÓT zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że ROBOTY te są wykonane zgodnie z PRAWEM BUDOWLANYM, DOKUMENTACJĄ, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniem ZAMAWIAJĄCEGO oraz obowiązującymi przepisami.
- 5.18. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania robót budowlanych zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że te roboty są wykonane zgodnie z prawem

- budowlanym, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ zatwierdzoną przez ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniem ZAMAWIAJĄCEGO oraz obowiązującymi przepisami.
- 5.19. Po pozytywnym protokolarnym potwierdzeniu wykonanych robót, ODBIORZE CZĘŚCIOWYM lub ODBIORZE KOŃCOWYM zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 5.20. Przed przystąpieniem do ODBIORU KOŃCOWEGO, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzać diagnostykę linii kablowej SN zgodnie z obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO standardem pt. „Pomiary i diagnostyka linii kablowych wysokiego i średniego napięcia”.
- 5.21. O gotowości do przystąpienia do diagnostyki linii kablowej SN WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie.
- 5.21.1. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania od WYKONAWCY zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z WYKONAWCĄ termin wykonania diagnostyki,
- 5.21.2. w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany do przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. ZAMAWIAJĄCY wykona diagnostykę /próby odbiorcze zasobami własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin ODBIORU KOŃCOWEGO,
- 5.21.3. w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia usterek. Po ich usunięciu WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do ponownego wykonania diagnostyki. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego do utrzymania ciągłości zasilania lub ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi WYKONAWCA. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin ODBIORU KOŃCOWEGO.

§ 6 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- 6.1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do:
- 6.1.1. przekazania terenu budowy w terminie umożliwiającym realizację prac zgodnie z obustronnie uzgodnionym szczegółowym HARMONOGRAMEM, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.4;
- 6.1.2. potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane przed odpowiednimi organami administracji publicznej;
- 6.1.3. wystawienia stosownych pełnomocnictw dla WYKONAWCY do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w pozyskiwaniu wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń jakie będą niezbędne do realizacji UMOWY;
- 6.1.4. weryfikacji DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i DOKUMENTACJI WYKONAWCY, co jednak nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za jej zgodność z prawem i wymogami SWZ;
- 6.1.5. uiszczania CENY KONTRAKTOWEJ w terminach wskazanych w UMOWIE;
- 6.1.6. współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie niezbędnym do wykonania UMOWY;

- 6.1.7. przystępowania do odbiorów ROBÓT o jakich mowa w § 5 UMOWY.
- 6.2. Jeżeli w trakcie wykonywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zaistnieje potrzeba dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów do projektowania, ZAMAWIAJĄCY umożliwi dostęp do tych materiałów lub pobyt na obiekcie projektowania w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od daty pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez WYKONAWCĘ.
- 6.3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udziału w ustaleniu rozmiarów i pokrycie szkód powstałych w czasie wykonywania ROBÓT, z wyjątkiem szkód powstałych z winy WYKONAWCY lub powstałych w wyniku zastosowania przez WYKONAWCĘ niewłaściwej technologii przy wykonywaniu ROBÓT, chyba że wybór technologii nastąpił na wyraźne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, pomimo uprzedzenia go przez WYKONAWCĘ o niewłaściwości wskazanej technologii.

§ 7 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- 7.1. Wszystkie obowiązki WYKONAWCY opisane w niniejszym paragrafie, WYKONAWCA wykona na własny koszt i ryzyko, które uwzględnił w CENIE KONTRAKTOWEJ określonej w § 8 UMOWY.
- 7.2. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązkiem WYKONAWCY jest udzielenie pełnomocnictwa dla LIDERA, który będzie reprezentował KONSORCJUM. Pełnomocnictwo to musi być nieodwołalne w czasie realizacji UMOWY oraz rękojmi, GWARANCJI i SERWISU. Wszelka korespondencja między STRONAMI prowadzona będzie z LIDEREM lub poszczególnymi członkami KONSORCJUM. Reprezentacja KONSORCJUM przez LIDERA nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa do składania oświadczeń każdemu z członków KONSORCJUM ze skutkiem dla wszystkich członków KONSORCJUM.
- 7.3. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzący KONSORCJUM są solidarnie odpowiedzialni za należyte i terminowe wykonanie UMOWY przed ZAMAWIAJĄCYM.
- 7.4. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, kopii UMOWY KONSORCJUM regulującej wzajemne prawa i obowiązki członków KONSORCJUM.
- 7.5. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o położeniu budowy, jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać we właściwych instytucjach,
- 7.6. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z postanowieniami UMOWY, prawem budowlanym, Polskimi/Europejskimi Normami, DOKUMENTACJĄ, DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, zasadami sztuki budowlanej, oraz w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych.
- 7.7. WYKONAWCA zobowiązuje się do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w całym procesie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co najmniej: dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz zawiadomień i pozyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, w tym w szczególności pozyskanie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub innych tytułów prawnych zaakceptowanych pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO pod projektowane i budowane urządzenia elektroenergetyczne, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zainicjowania opracowania lub zmiany MPZP lub wypisu z MPZP, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwolenie na użytkowanie.

- 7.8. Z dniem przejęcia od ZAMAWIAJĄCEGO terenu budowy, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie.
- 7.9. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do należytego i terminowego wykonania ROBÓT i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU.
- 7.10. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa.
- 7.11. Wszyscy kierownicy budowy/robót muszą posiadać ważne uprawnienia, aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz posiadać opłaconą obowiązkową polisę OC.
- 7.12. WYKONAWCA zapewni na własny koszt i ryzyko obsługę geodezyjną niezbędną do wykonania INWESTYCJI.
- 7.13. WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO niezbędne pozwolenia lub decyzje administracyjne, konieczne do przeprowadzenia wycinki roślinności, wraz z dokonaniem ewentualnych nasadzeń zastępczych i pokryciem ich kosztów, pokryciem kosztów ewentualnych odszkodowań, roszczonych przez osoby trzecie, a także innych kosztów wynikających z pozyskanych pozwoleń lub decyzji.
- 7.14. WYKONAWCA dokona niezbędnej wycinki drzew i krzewów w pasie projektowanych linii elektroenergetycznych z uwzględnieniem postanowień normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Budowa” rozdział 23 – „Prowadzenie elektroenergetycznych linii przez lasy i w pobliżu drzew” lub równoważnej.
- 7.15. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich wymaganych prawem oświadczeń, uzgodnień, opinii, ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym wszystkich niezbędnych prawomocnych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną, a także opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- 7.16. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz dokonania zgłoszeń i zawiadomień a także pozyskania pozwoleń i zgód związanych z wykonaniem DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oraz ROBÓT (w tym np. zajęcie pasa drogowego, wejście na nieruchomość sąsiadującą etc.).
- 7.17. WYKONAWCA pokryje wszelkie koszty związane z korzystaniem z nieruchomości na trasie budowanych i przebudowywanych linii, w tym koszty zajęcia pasa drogowego, w okresie od przejęcia terenu budowy do końca pierwszego pełnego roku kalendarzowego po rozpoczęciu użytkowania linii.
- 7.18. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedkładania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE, DOKUMENTACJI WYKONAWCY podlegającej zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
- 7.19. WYKONAWCA zapewni opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 3 UMOWY, z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami, wymaganiami przepisów prawa, aktów wykonawczych, obowiązujących norm i zasadami wiedzy technicznej.
- 7.20. WYKONAWCA pozyska i zaktualizuje mapy do celów projektowych.
- 7.21. WYKONAWCA w przypadku braku MPZP, pozyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zainicjuje procedury opracowania MPZP.
- 7.22. W przypadku istnienia MPZP WYKONAWCA zainicjuje jego zmiany lub pozyska wypis lub wyrys z MPZP.
- 7.23. WYKONAWCA zapewni nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych

- 7.24. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia wraz z projektem wykonawczym dla poszczególnych obiektów ZAMAWIAJĄCEMU do zaopiniowania projekt organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, uwzględniający przepisy prawa budowlanego i względy organizacyjne wynikające z uwarunkowań sieciowych u ZAMAWIAJĄCEGO wraz z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. Brak uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia otrzymania danego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ jest równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem. ZAMAWIAJĄCY ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które WYKONAWCA powinien uwzględnić, chyba, że uwagi i zastrzeżenia są sprzeczne z zasadami sztuki budowlanej. Uwzględnienie uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego przez niego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, chyba, że uprzedził on ZAMAWIAJĄCEGO o wadliwości jego wskazówek (art. 641 § 2 KC).
- 7.25. WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań z przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami.
- 7.26. WYKONAWCA ustanowi na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w formie aktu notarialnego, prawo służebności przesyłu na trasie projektowanych elektroenergetycznych linii WN, SN i nn, a dla tych nieruchomości dla których prawo służebności nie zostało ustanowione lub uzyska zaakceptowany na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO inny tytuł prawny pod projektowane urządzenia elektroenergetyczne, zgodnie z OPZ. WYKONAWCA również jest zobowiązany do ustalenie spadkobierców na drodze postępowania sądowego dla nieruchomości, które nie posiadają uregulowanych stanów prawnych. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia WYKONAWCA uzyska odpowiedni tytuł prawny do nieruchomości na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w trybie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Po uzyskaniu przez WYKONAWCĘ prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, ZAMAWIAJĄCY wyda stosowne oświadczenie w tym zakresie w celu złożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, pod warunkiem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
- 7.27. WYKONAWCA zobowiązany jest do pozyskania tytułów prawnych do gruntów znajdujących się w całym PASIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU linii będących PRZEDMIOTEM UMOWY, dla których ta służebność nie została ustanowiona.
- 7.28. WYKONAWCA zobowiązuje się pozyskać w pierwszej kolejności co najmniej pisemną nieodpłatną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na przeprowadzenie INWESTYCJI wraz ze zgodą na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub uzyskać inny tytuł prawny, na który zgodę wyraził ZAMAWIAJĄCY.
- 7.29. WYKONAWCA zobowiązuje się do opracowania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w terminie do 30 dni od dnia sporządzenia, ważnych i aktualnych operatów szacunkowych (sporządzonych zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mając szczególnie na względzie art. 156 ust. 3 tej ustawy) dla ustanawianych służebności przesyłu, dla każdej nieruchomości, na której tę służebność WYKONAWCA na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO będzie ustanawiał.
- 7.30. Dla gruntów podlegających obrotowi cywilnoprawnemu WYKONAWCA uzyska służebności przesyłu za jednorazową opłatą zgodnie z art. 351 KC.
- 7.31. Dla gruntów niepodlegających obrotowi cywilnoprawnemu WYKONAWCA uzyska prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
- 7.32. W przypadku, gdy władający nieruchomością wyraża zgodę na przebudowę linii, ale nie ma możliwości ustanowienia służebności przesyłu z przyczyn formalno-prawnych,

- dopuszcza się za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO podpisanie umowy o charakterze obligacyjnym o treści odpowiadającej służebności przesyłu.
- 7.33. W przypadku trudności z uzyskaniem porozumienia z władającym nieruchomością ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystąpienia o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. WYKONAWCA pokryje koszty przeprowadzenia postępowania i odszkodowania wynikającego z art. 128 ust. 4 ww. ustawy.
- 7.34. WYKONAWCA zapłaci właścicielom nieruchomości odszkodowania (wynagrodzenia) z tytułu służebności przesyłu i spisanie aktu notarialnego z wpisem działek obciążonych służebnością do księgi wieczystej wraz z poniesieniem kosztów związanych z wpisem tych służebności do ksiąg wieczystych lub innego wynagrodzenia z tytułu uzyskania zaakceptowanego na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO innego tytułu prawnego pod projektowane urządzenia elektroenergetyczne.
- 7.35. WYKONAWCA dostarczy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku jeśli jest wymagany przepisami prawa.
- 7.36. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków wraz z załącznikami, kierowanych do organów administracji samorządowej, kompletnej korespondencji z tymi organami, kopii opinii i obwieszczeń.
- 7.37. WYKONAWCA sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – jeżeli jest wymagana.
- 7.38. WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów i urządzeń.
- 7.39. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko odpowiada za odprowadzenie wód opadowych z terenu budowy.
- 7.40. WYKONAWCA odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń przed uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego.
- 7.41. WYKONAWCA wyposaży INWESTYCJĘ w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną w OPZ.
- 7.42. WYKONAWCA odpowiada za zgodny z właściwymi przepisami transport i przechowanie swoich materiałów oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
- 7.43. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji każdej osoby przebywającej na terenie budowy poprzez trwałe oznaczenie odzieży lub posiadanie identyfikatorów. Powyższe dotyczy również PODWYKONAWCÓW oraz dalszych podwykonawców.
- 7.44. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO użytkować istniejących na budowie obiektów i urządzeń.
- 7.45. WYKONAWCA jest zobowiązany powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich szkodach powstałych w związku z wykonywanymi ROBOTAMI niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania szkody; WYKONAWCA ponosi konsekwencje i koszty z tym związane.
- 7.46. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o położeniu budowy, jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać we właściwych instytucjach.
- 7.47. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i ryzyko obsługi jednostek naukowo-badawczych, jeżeli zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu prac.

- 7.48. Wykonanie robót pomiarowych dotyczących INWESTYCJI, jest obowiązkiem WYKONAWCY. WYKONAWCA jest również zobowiązany do właściwego zabezpieczania punktów pomiarowych, nawet tych niezakończonych przez niego.
- 7.49. WYKONAWCA zobowiązany jest do współpracy ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, w tym do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia ROBÓT – w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od momentu powzięcia wiadomości o nich. W przypadku niewykonania powyższych obowiązków, WYKONAWCA zrzuca się wszelkich roszczeń, zarówno co do utraconego czasu wykonania UMOWY, jak i poniesionych kosztów wobec ZAMAWIAJĄCEGO.
- 7.50. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty dopuszczające je do użytkowania lub obrotu, w tym w szczególności: deklaracje zgodności, atesty, certyfikat zgodności z odpowiednimi normami. WYKONAWCA obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości ROBÓT w tym materiałów, z których WYKONAWCA wykonuje PRZEDMIOT UMOWY, a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez WYKONAWCĘ na koszt ZAMAWIAJĄCEGO. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie niewłaściwych materiałów lub nieprawidłowe wykonywanie ROBÓT, koszty te poniesie WYKONAWCA.
- 7.51. WYKONAWCA dostarczy w ramach CENY KONTRAKTOWEJ i na własne ryzyko urządzenia, materiały, wyposażenie a także sprzęt oraz urządzenia i infrastrukturę stanowiącą wyposażenie terenu budowy oraz inne środki potrzebne do wykonania ROBÓT określonych w UMOWIE, choćby nie były wyraźnie w niej wymienione.
- 7.52. WYKONAWCA dostarczy wraz z wszystkimi urządzeniami objętymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ niezbędne oprogramowanie do którego ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo własności lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreślony.
- 7.53. W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim wszelkich instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w PRZEDMIOTIE UMOWY.
- 7.54. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z postanowieniami UMOWY, PRAWEM BUDOWLANYM, Polskimi/Europejskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej, oraz w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych.
- 7.55. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uważać będą wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano:
- 7.55.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm oraz właściwych dokumentów technicznych;
 - 7.55.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską/Europejską Normą w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej.
- 7.56. Dokumenty o których mowa w ust. 7.55., WYKONAWCA złoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji przed wbudowaniem danego wyrobu.
- 7.57. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza posługiwanie się przez WYKONAWCĘ personelem zagranicznym pod warunkiem posiadania odpowiednich, równoważnych uprawnień zagranicznych, uznanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze

- zmianami). W przypadku niepostugiwania się biegle językiem polskim przez personel zagraniczny, WYKONAWCA zapewni na własny koszt odpowiednią ilość tłumaczy na budowie i na potrzeby wszelkich kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM.
- 7.58. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz upoważnionych przez niego osób, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych na terenie budowy, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru ROBÓT, koordynacji ROBÓT, dyscypliny pracy, porządku na budowie.
- 7.59. WYKONAWCA i wskazani przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY zobowiązani są do uczestniczenia w radzie budowy lub naradach technicznych zwoływanych przez ZAMAWIAJĄCEGO na obszarze działania ENEA Operator sp. z o.o. Informacja o miejscu i terminie odbycia spotkania projektowego, rady budowy lub narady technicznej powinna być dostarczona WYKONAWCY, co najmniej na 2 DNI ROBOCZE przed wyznaczoną datą, pisemnie lub pocztą elektroniczną.
- 7.60. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów ROBÓT, w tym w szczególności ROBÓT ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod rygorem dokonania przez WYKONAWCĘ odkrycia wykonanych ROBÓT na koszt WYKONAWCY.
- 7.61. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu, wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
- 7.62. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich/Europejskich Normach.
- 7.63. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją UMOWY, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy
- 7.64. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewniania na własny koszt i ryzyko całodobowej ochrony terenu budowy od momentu przejęcia terenu budowy do momentu podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT.
- 7.65. WYKONAWCA, na własny koszt i ryzyko zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie, w jakim stanowi ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikającej z prowadzonych prac budowlanych. Nadto, WYKONAWCA uzyska na własny koszt wszystkie wymagane prawem zezwolenia, w tym zezwolenia na ewentualne zmiany organizacji ruchu (np. zajęcie pasa drogowego).
- 7.66. WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania ROBÓT.
- 7.67. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, stosowanych w ich toku materiałów, urządzeń i sprzętu oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.
- 7.68. WYKONAWCA, własnym staraniem i na własny koszt zapewni energię elektryczną i wodę do terenu budowy w celu realizacji INWESTYCJI oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji ROBÓT, wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów. WYKONAWCA może na własny koszt zorganizować na terenie

- budowy zaplecze sanitarno-socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji ROBÓT, w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM.
- 7.69. WYKONAWCA zobowiązany jest płacić wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyskać wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez właściwe przepisy, w odniesieniu do realizacji i ukończenia ROBÓT oraz usunięcia wszelkich wad. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie.
- 7.70. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać czystość na drodze dojazdowej do terenu budowy, oraz wykonać natychmiastową naprawę nawierzchni w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych realizacją PRZEDMIOTU UMOWY.
- 7.71. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać w czystości teren i zaplecze budowy, dróg i chodników wewnętrznych oraz publicznych, prowadzących do terenu budowy, a także zabezpieczeń BHP w odpowiednim stanie (dotyczy to również dostawców i PODWYKONAWCÓW WYKONAWCY, za których działania i zaniechania WYKONAWCA odpowiada jak za własne); WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed ZAMAWIAJĄCYM, Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowiązania przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a kosztami obciążyć WYKONAWCĘ.
- 7.72. WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją ROBÓT oraz naprawę ewentualnych szkód spowodowanych realizacją ROBÓT objętych UMOWĄ na nieruchomościach sąsiadujących. Kosztami z tym związanymi, w tym kosztami wyceny ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ.
- 7.73. WYKONAWCA zobowiązany jest we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do zagospodarowania wszelkich materiałów pochodzących z prowadzonych ROBÓT, wymagających wywozu lub czasowego składowania np. gruz, urobek ziemny, itp., które będą stanowiły własność WYKONAWCY oraz zostaną usunięte na jego koszt, z wyjątkiem materiałów opisanych poniżej. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zmianami) WYKONAWCA w trakcie realizacji INWESTYCJI ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów budowlanych, betonowych, gruzu budowlanego, ziemi, złomu itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy (np. odpady niebezpieczne) lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania odpadów do utylizacji. WYKONAWCA zobowiązany jest udokumentować ZAMAWIAJĄCEMU sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY.
- 7.74. WYKONAWCA zagospodaruje teren w tym zutylizuje/zagospodaruje urobek ziemi.
- 7.75. WYKONAWCA utwardzi powierzchnie w zakresie niezbędnym do wykonania ROBÓT.
- 7.76. WYKONAWCA zobowiązany jest na własny koszt do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu własnych urządzeń z terenu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez personel WYKONAWCY oraz jego uporządkowanie najpóźniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia INWESTYCJI przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku niewywiązania się z tego terminu ZAMAWIAJĄCY usunie ww. urządzenia i uprzątnie teren budowy, a kosztami ich usunięcia obciąży WYKONAWCĘ.
- 7.77. WYKONAWCA ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów określonych w UMOWIE jako jej przedmiot, nawet jeśli nie

- zostały one wyraźnie wskazane w UMOWIE lub nie były one przewidywane przez WYKONAWCĘ na etapie składania OFERTY.
- 7.78. WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy, w sposób i w trybie regulowanym odpowiednimi przepisami PRAWA BUDOWLANEGO.
- 7.79. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
- 7.80. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązuje się nie doprowadzić do zakłócenia lub zaprzestania realizacji procesów biznesowych ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe nie dotyczy elementów infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO i procesów biznesowych, których wyłączenie z ruchu, STRONY uzgodniły w harmonogramie wyłączeń, którego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi do uzgodnienia ZAMAWIAJĄCEMU z wyprzedzeniem 45 dni w odniesieniu do sieci SN i nn, a w przypadku sieci WN z wyprzedzeniem 90 dni. ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji propozycji harmonogramu wyłączeń w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez WYKONAWCĘ pisemnego projektu harmonogramu wyłączeń.
- 7.81. WYKONAWCA wykona ROBOTY w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, na podstawie:
- 7.81.1. opracowanej przez WYKONAWCĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ;
 - 7.81.2. decyzji o pozwoleniu na budowę;
 - 7.81.3. warunków technicznych i PRAWA BUDOWLANEGO;
 - 7.81.4. obowiązujących norm albo europejskich lub krajowych ocen technicznych;
 - 7.81.5. zasad rzetelnej wiedzy technicznej;
- używając materiałów, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na rynku Unii Europejskiej.
- 7.82. Do wykonania INWESTYCJI WYKONAWCA użyje maszyn, którymi dysponuje we własnym zakresie.
- 7.83. WYKONAWCA zobowiązuje się, że po zakończeniu realizacji INWESTYCJI, na własny koszt uporządkuje teren budowy i zlikwiduje wszelkie niepożądane pozostałości realizacji ROBÓT.
- 7.84. WYKONAWCA wykona kompletną dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
- 7.85. WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest wymagane) lub wykona zgłoszenia zakończenia prac.
- 7.86. WYKONAWCA zobowiązany jest do przygotowania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU informacji niezbędnych do uzupełnienia SYSTEMU SCADA.
- 7.87. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia Kart Urządzeń i/lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w systemie CRO.
- 7.88. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji zakupi WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ustalonej w ust. 8.1. UMOWY.
- 7.89. WYKONAWCA ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz we wszystkich miejscach, gdzie prowadzi prace i wszelkie inne działania związane z PRZEDMIOTEM UMOWY.
- 7.90. WYKONAWCA nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
- 7.91. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w ust. 8.1. UMOWY zobowiązany jest do przeprowadzenia w terminie 4 tygodni od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI, szkoleń dla pracowników wskazanych przez

- ZAMAWIAJĄCEGO w ilości nie więcej niż 30 osób dotyczących obsługi i eksploatacji Magazynu Energii i Rozdzielni Sieciowej Smolnica. Realizacja szkolenia zostanie potwierdzona przez WYKONAWCĘ stosownym protokołem wskazującym pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, którzy odbyli szkolenie.
- 7.92. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko w ramach CENY KONTRAKTOWEJ świadczyć GWARANCJĘ i SERWIS, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY określonymi szczegółowo w §13 UMOWY.
- 7.93. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów zamieszczonymi na stronie <https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje> i zobowiązuje się ich przestrzegać.
- 7.94. ZAMAWIAJĄCY zwróci się do WYKONAWCY z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację o naruszeniu przez WYKONAWCĘ zasad, o których mowa w ust. 7.93. powyżej z jednoczesnym wezwaniem do zaprzestania naruszeń.
- 7.95. W razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w ust. 7.93. powyżej lub braku reakcji na wezwanie, o którym mowa w ust. 7.94. powyżej, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 50.000 zł, a nawet jednostronnie rozwiązać UMOWĘ ze skutkiem natychmiastowym.
- 7.96. W szczególności we wszystkich podejmowanych w związku z INWESTYCJĄ działaniach i na każdym jej etapie, WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania postanowień wynikających z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych ZAMAWIAJĄCEGO w szczególności Standardach Sieci Dystrybucyjnej.
- 7.97. WYKONAWCA zobowiązany jest do:
- 7.97.1. Wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator sp. z o.o. jedynie do celów realizacji UMOWY oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części,
- 7.97.2. W trakcie realizacji UMOWY, odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony informacji klasy C, przekazanych lub udostępnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO,
- 7.97.3. Odpowiedniego zabezpieczenia, ochrony lub trwałego zniszczenia (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo natychmiastowego zwrócenia po zakończeniu realizacji UMOWY.
- 7.98. Informacje klasy C zostają przekazane wraz z niżej wymienionymi dokumentami klasy C:
- 7.98.1. Załącznik nr 1 do PFU - Plan RS Smolnica dla stanu istniejącego,
- 7.98.2. Załącznik nr 2 do PFU - Schemat rozdzielni SN dla stanu istniejącego,
- 7.98.3. Załącznik nr 3 do PFU - Schemat rozdzielni SN dla stanu projektowanego,
- 7.98.4. Załącznik nr 4 do PFU - Poglądowy przebieg tras projektowanych powiązań linii kablowych SN-15 kV
- 7.98.5. Załącznik nr 5 do PFU - Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 4. System ochrony technicznej,
- 7.98.6. Załącznik nr 6 do PFU - Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 5. Węzeł teletransmisyjny,
- 7.98.7. Załącznik nr 7 do PFU - Stacje elektroenergetyczne 110 kV. Zeszyt 6. Telemechanika,
- 7.98.8. Załącznik nr 8 do PFU - Wytyczne opracowania IBP dla stacji 110 kV w ENEA Operator sp. z o.o. - Załącznik 4 do Procedury Ochrony Przeciwpowodziowej,
- 7.98.9. Załącznik nr 9 do PFU - Rysunek przedstawiający trasę ciągów liniowych.
- 7.99. W przypadku wystąpienia konieczności udostępnienia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy dokumentów zawierających informacje niejawne, w tym

- informacje klasy C, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, w celu pozyskania tych dokumentów, zobowiązany jest złożyć ZAMAWIAJĄCEMU uzupełnione i podpisane oświadczenie, upoważnienie i zobowiązanie, na wzorze zgodnym z Załącznikiem nr 20 – Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności oraz Załącznikiem nr 21 – Upoważnienie i zobowiązanie.
- 7.100. W związku z tym, że PRZEDMIOT UMOWY podlega dofinansowaniu z instytucji multilateralnej, WYKONAWCA zobowiązuje się:
- 7.100.1. do niezwłocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopią do Zamawiającego) o rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o Przystępstwie związanym realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, przy czym Przystępstwo oznacza dowolne z poniższych:
- 7.100.1.1. oszustwo,
7.100.1.2. korupcja,
7.100.1.3. wymuszenie,
7.100.1.4. zmowa przetargowa,
7.100.1.5. utrudnianie przetargu publicznego,
7.100.1.6. pranie brudnych pieniędzy,
7.100.1.7. finansowanie terroryzmu.
- 7.100.2. do umożliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w związku z Przystępstwem, o którym mowa powyżej, wglądu do ksiąg i rejestrów w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY oraz do kopiowania dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo;
- 7.100.3. do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z prowadzoną inwestycją.
- 7.101. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów zajęcia nieruchomości na czas realizacji robót z właścicielami nieruchomości, na których będą realizowane ROBOTY.
- 7.102. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania się do dokumentu: „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, który jest dostępny na stronach [www](https://www.operator.enea.pl/uslugidystribucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie) pod [linkiem:](https://www.operator.enea.pl/uslugidystribucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie)
<https://www.operator.enea.pl/uslugidystribucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie>.
- 7.103. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wymogi opisane w dokumencie „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, dotyczą urządzeń włączanych do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO i wymaga, aby przed dokonaniem montażu urządzenia, które zostanie włączone do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO, złożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, certyfikat lub oświadczenie producenta lub dostawcy urządzenia, zgodnie z wyżej wymienionymi Wymaganiami.
- 7.104. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania z funduszy pomocowych dla zakresu objętego Przedmiotem Umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o spoczywających na Zamawiającym obowiązkach informacyjno-promocyjnych, w tym dotyczących widoczności uzyskanego wsparcia, których realizacja wymaga współdziałania z Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w celu ich realizacji.
- 7.105. W przypadku objęcia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem z funduszy pomocowych, Zamawiający przekaze Wykonawcy szczegółowe wytyczne dotyczące opisu dokumentów finansowo-księgowych, a Wykonawca zobowiązuje się je stosować.

§ 8 CENA KONTRAKTOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- 8.1. Z tytułu wykonania UMOWY WYKONAWCA otrzyma CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości:
- kwota netto:
- kwota netto słownie złotych:
- równą cenie zawartej w OFERCIE WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji. W CENIE KONTRAKTOWEJ, o której mowa powyżej ujęte jest wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu:
- 8.1.1. wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ustanowienie na całej trasie projektowanej linii WN, SN oraz nn, służebności przesyłu lub innego tytułu prawnego zatwierdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO pod projektowane urządzenia elektroenergetyczne w przypadku, gdy przeznaczenie gruntu i obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają uzyskanie służebności przesyłu:
- kwota netto:
- kwota netto słownie złotych:
- 8.1.2. wykonania roboty budowlanej wraz z dokumentacją powykonawczą, w wysokości:
- kwota netto:
- kwota netto słownie złotych:
- 8.2. Do wskazanej w ust. 8.1. kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 8.3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zapłatę CENY KONTRAKTOWEJ w częściach.
- 8.4. CENA KONTRAKTOWA jest stała (ryczałtowa) i obejmuje wszelkie koszty WYKONAWCY związane z należyłą realizacją UMOWY, w tym koszty sprzętu, materiałów, robocizny, świadczonych usług oraz stosowny zysk. CENA KONTRAKTOWA dotyczy całościowej realizacji ROBÓT wraz z wszelkimi kosztami związanymi z ich odbiorem, sprawdzeniami, oznakowaniem, pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie inne konieczne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY.
- 8.5. CENA KONTRAKTOWA określona w ust. 8.1. obejmuje ryzyko i odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją świadczeń objętych UMOWĄ. WYKONAWCA nie będzie mógł się powoływać na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ.
- 8.6. Należności za wykonane ROBOTY będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY (LIDER w przypadku KONSORCJUM) lub odpowiednio PODWYKONAWCY i dalszego podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez PODWYKONAWCĘ i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę. Zapłata dokonana na rzecz LIDERA w przypadku KONSORCJUM zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków KONSORCJUM.
- 8.7. Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o której mowa w pkt 8.1.1. nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ po:
- 8.7.1. odbiorze DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z załącznikami oraz uzyskaniu przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich pozwoleń na budowę wraz z pozyskaniem 100% praw SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU lub innych tytułów prawnych zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy WYKONAWCA nie uzyska 100% praw służebności lub innych tytułów prawnych zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenie zostanie umniejszone o wartość wynikających z operatów szacunkowych, o których mowa w §7 ust. 7.29.

- UMOWY a dotyczących niezyskanych praw służebności lub innych tytułów do gruntu zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO;
- 8.7.2. pozostała część CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 8.1.1. zostanie zapłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO po uzyskaniu pozostałej części praw służebności przesytu lub innych tytułów prawnych do gruntów zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO.
- 8.8. Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o której mowa w pkt. 8.1.2. następować będzie:
- 8.8.1. fakturami częściowymi do wysokości 90% wynagrodzenia określonego pkt 8.1.2. wystawionymi na podstawie protokołów wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika robót WYKONAWCY;
- 8.8.2. pozostała część wynagrodzenia, o której mowa w pkt 8.1.2. zostanie zapłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO po ODBIORZE KOŃCOWYM w tym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie INWESTYCJI.
- 8.9. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
- 8.10. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
- 8.11. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza przekazywanie faktur przez WYKONAWCĘ za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli numerem PEPPOL jest numer NIP Spółki.
- 8.12. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur/rachunków/not i dostarczenia ich do Centrum Zarządzania Dokumentami (65-792 Zielona Góra, ul. Zacisze 28) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej faktury.elektroniczne@operator.enea.pl. Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności:
- 8.12.1. nazwa komórki organizacyjnej: ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań – Wydział Inwestycji;
- 8.12.2. Numer UMOWY;
- 8.12.3. Numer zamówienia (numer przekaze ZAMAWIAJĄCY);
- 8.12.4. Numer zadania inwestycyjnego;
- 8.12.5. Oznaczenie protokołu odbioru jakiego dotyczy faktura;
- 8.12.6. Numer rachunku bankowego, na który ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany dokonać płatności.
- 8.13. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator sp. z o.o. prawidłowo wystawionej faktury/rachunku/noty.
- 8.14. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych UMOWĄ.
- 8.15. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy WYKONAWCY, służący do rozliczenia PRZEDMIOTU UMOWY spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.
- 8.16. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

- 8.17. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).
- 8.18. Płatność za prawidłową realizację PRZEDMIOTU UMOWY będzie dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez WYKONAWCĘ do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- 8.19. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- 8.20. WYKONAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 8.15. oraz 8.18. niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. WYKONAWCA zobowiązuje się zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na ZAMAWIAJĄCEGO przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u ZAMAWIAJĄCEGO, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wydatków poniesionych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY w koszty uzyskania przychodu.
- 8.21. WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w skład PRZEDMIOTU UMOWY będą legalne i WYKONAWCA nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT.
- 8.22. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO wynikłe z nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO opłaty i obciążenia nałożone na ZAMAWIAJĄCEGO ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego tytułu.
- 8.23. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie WYKONAWCA powierzył - w całości lub części - PODWYKONAWCY ROBÓT, będzie uzależniona od udokumentowania przez WYKONAWCĘ faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM ROBÓT z tytułu wykonania rozliczanej części, zgodnie z protokołem zaawansowania prac. W przypadku przekazania faktury bez ww. udokumentowania, termin płatności ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. Termin płatności wynagrodzenia należnego WYKONAWCY zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO kwotą wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, zgodnie z treścią UMOWY.
- 8.24. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania rozliczanej części, zgodnie z protokołem zaawansowania prac. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców

- lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
- 8.25. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do ZAMAWIAJĄCEGO.
- 8.26. ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylecia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę zamówienia na ROBOTY.
- 8.27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY (dalszego podwykonawcy) ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.
- 8.28. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ o żądaniu PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, w terminie 7 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY wezwania.
- 8.29. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa powyżej podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może:
- 8.29.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
- 8.29.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
- 8.29.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
- 8.30. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapłacić PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór ROBÓT, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, a WYKONAWCA nie złoży uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
- 8.31. Równowartość kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.

- 8.32. Podstawą wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez WYKONAWCĘ: rachunek lub faktura VAT, przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU wraz:
- 8.32.1. z protokołem ODBIORU CZĘŚCIOWEGO zakończonego etapu ROBÓT, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót;
 - 8.32.2. z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi;
 - 8.32.3. z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi oświadczeniami PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez WYKONAWCĘ lub przez PODWYKONAWCÓW;
 - 8.32.4. a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców przed dniem ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT, lub jeżeli roszczenia PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.
- 8.33. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 8.32., ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu wypełnienia przez WYKONAWCĘ wymagań, o których mowa w ust. 8.32. nie skutkuje niedotrzymaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania odsetek.
- 8.34. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania i uzyskania od WYKONAWCY niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
- 8.35. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa w ust. 8.28. zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętą stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
- 8.36. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty WYKONAWCY należnego wynagrodzenia, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
- 8.37. ZAMAWIAJĄCY może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
- 8.38. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku

- PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem, przedstawiona ZAMAWIAJĄCEMU wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu zaawansowania prac oraz protokołu odbioru robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
- 8.39. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
- 8.40. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
- 8.41. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
- 8.42. ZAMAWIAJĄCY może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY.
- 8.43. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie ROBÓT jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych ROBÓT, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, wynikającej z UMOWY. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane ROBOTY pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi UMOWĄ ZAMAWIAJĄCY uzna i wypłaci PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych UMOWĄ.
- 8.44. W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia PODWYKONAWCÓW lub dalszych PODWYKONAWCÓW potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY.
- 8.45. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dołączy oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu ROBÓT wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych ROBÓT do wysokości objętej płatnością końcową.
- 8.46. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości oraz otrzymania faktury VAT korygującej, jeżeli obowiązek jej wystawienia wynikał będzie z obowiązujących przepisów. W takim przypadku termin płatności wynagrodzenia rozpoczyna bieg dopiero

- po doręczeniu Zamawiającemu faktury korygującej. Okres do momentu upływu terminu płatności liczonego od dnia doręczenia faktury VAT korygującej nie stanowi opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, a w konsekwencji Wykonawca nie jest uprawniony do naliczenia odsetek z tego tytułu.
- 8.47. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich należności wzajemnych, w tym w szczególności równowartości nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, lub naliczonej kary umownej.
- 8.48. Każda ze STRON pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy - z wyłączeniem kosztów prowadzenia rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY lub jego części, które pokrywa WYKONAWCA.
- 8.49. Rozliczenie końcowe ROBÓT nastąpi po:
- 8.49.1. uzyskaniu 100% praw służebności lub innych tytułów prawnych zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO
 - 8.49.2. przekazaniu przez WYKONAWCĘ wszelkich protokołów badań, decyzji, instrukcji, protokołów pomiarów, dokumentacji powykonawczej w ilościach określonych w SWZ (w formacie PDF lub w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję pliku w programie AutoCAD, będącym w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO) wraz z wtórnikami projektowymi i współrzędnymi elementów infrastruktury (na płycie CD/DVD), atestów oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania PRZEDMIOTU UMOWY w tym zatwierdzoną przez ZAMAWIAJĄCEGO instrukcję eksploatacji rozdzielni sieciowej, instrukcję eksploatacji systemu telemechaniki, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, inwentaryzacji geodezyjnej,
 - 8.49.3. przeprowadzeniu diagnostyki linii kablowych SN, jeśli ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzję o wykonaniu diagnostyki, zgodnie z § 5 UMOWY,
 - 8.49.4. kontroli wykonywanej przez właściwy organ, zrealizowanej na wezwanie i z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO,
 - 8.49.5. kompleksowym wykonaniu i ODBIORZE KOŃCOWYM w tym pozyskaniu decyzji o POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE INWESTYCJI.
- 8.50. WYKONAWCA nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu UMOWY wynagrodzenia bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 8.51. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami).
- 8.52. WYKONAWCA oświadcza, iż:
- 8.52.1. jest mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8) - *niepotrzebne skreślić lub
 - 8.52.2. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami).

§ 9 PODWYKONAWCY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 9.1. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia PODWYKONAWCY. Zgłoszenie nowego lub zmiana PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących PRZEDMIOT UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY.
- 9.2. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA oraz dalszy podwykonawca nie może powierzyć realizacji części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcom bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Niezależnie od powyższego:
 - 9.2.1. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na udział w realizacji ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy:
 - 9.2.1.1. o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami), w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, o którym mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY – powyższe ma zastosowanie w okresie obowiązywania ww. Rozporządzenia Rady (UE),
 - 9.2.1.2. na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
 - 9.2.2. W przypadku, gdy wartość umowy o podwykonawstwo wynosi ponad 10% wartości zamówienia, o której mowa w § 8 ust. 8.1. UMOWY, wraz ze zgłoszeniem PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia oświadczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy o braku przeciwwskazań, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami).
 - 9.2.3. W przypadku, gdy WYKONAWCA poweźmie wiadomość, iż wobec już zgłoszonego i zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzi sytuacja o której mowa w pkt 9.2.1., zobowiązany jest do niezwłocznego odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy od realizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO.
- 9.3. W przypadku braku zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w realizacji danego zakresu UMOWY, o której mowa w poniższych punktach, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA ma prawo do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU innego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy.
- 9.4. Wskazanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia nazwy PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy nie zwalnia WYKONAWCY od uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Powyższe nie dotyczy PODWYKONAWCY udostępniającego zasoby, jeżeli taka sytuacja miała miejsce w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

- 9.5. Wszystkie wymogi § 9 UMOWY stosuje się odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ umowy z dalszym podwykonawcą.
- 9.6. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez PODWYKONAWCÓW, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno ZAMAWIAJĄCEMU jak i osobom trzecim.
- 9.7. Powierzenie wykonania części zamówienia PODWYKONAWCOM nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 9.8. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z terenu budowy PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody ZAMAWIAJĄCY lub może usunąć takiego PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę na koszt WYKONAWCY.
- 9.9. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia UMOWY.
- 9.10. W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane od PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, oświadczenie o tym, iż zostały zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytułu powierzonej mu do realizacji części i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wszelkich ewentualnych innych roszczeń.
- 9.11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 USTAWY PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż PODWYKONAWCA, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 USTAWY PZP stosuje się odpowiednio.
- 9.12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki WYKONAWCY, ukształtowane postanowieniami UMOWY zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ.
- 9.13. WYKONAWCA zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW na zasadach określonych w zawartej umowie o podwykonawstwo.
- 9.14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski.
- 9.15. STRONY zgodnie postanawiają, iż realizacja PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ przy pomocy PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, na których zaangażowanie ZAMAWIAJĄCY nie wyraził zgody stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób sprzeczny z UMOWĄ. STRONY potwierdzają sobie

- wzajemnie, iż w takim przypadku ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia opisane w art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego.
- 9.16. STRONY postanawiają, że w przypadku, gdy PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą będzie osoba będąca jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, która przy wykonywaniu powierzonych całości lub części zamówienia nie będzie występować jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, WYKONAWCA będzie zobowiązany:
- 9.16.1. ujawnić/zgłosić tę okoliczność ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej. Zgłoszenie WYKONAWCY będzie zawierać w szczególności:
- 9.16.1.1. oznaczenie umowy w sprawie zamówienia, którego wykonanie zostało powierzone PODWYKONAWCY,
- 9.16.1.2. imię i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będącego jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO,
- 9.16.1.3. miejsce zatrudnienia osoby, o której mowa w ppkt 9.16.1.2. powyżej, w strukturach przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO,
- 9.16.1.4. okres obowiązywania umowy o powierzenie realizacji całości lub części zamówienia podmiotowi, o którym mowa w ppkt 9.16.1.2. powyżej, oraz inne informacje mające wpływ na termin przekazania i wysokość należnych z jej tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika,
- 9.16.2. pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o kwocie brutto wypłaconego wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie może zostać wypłacone wyłącznie w terminie od pierwszego do trzeciego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który jest należne.
- 9.17. Informacje, o których mowa w ust. 9.16. oraz pkt 9.16.2. należy dostarczyć do ZAMAWIAJĄCEGO najpóźniej w dniu wypłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy.
- 9.18. W przypadku ujawnienia okoliczności, że PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą jest pracownik ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie umniejszone o należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych należne od wynagrodzenia tego pracownika.
- 9.19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

ROBOTY BUDOWLANE

- 9.20. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej umowy, przy czym PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
- 9.21. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku.
- 9.22. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia

- do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:
- 9.22.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
 - 9.22.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9.21. UMOWY;
 - 9.22.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9.12. UMOWY.
- 9.23. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9.22. UMOWY, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9.22. UMOWY, uważa się za akceptację projektu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.
- 9.24. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
- 9.25. ZAMAWIAJĄCY, w terminie określonym zgodnie z ust. 9.22. UMOWY, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.22. UMOWY.
- 9.26. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9.25. UMOWY, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 9.22. UMOWY, uważa się za akceptację umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.

DOSTAWY LUB USŁUGI

- 9.27. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości UMOWY oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
- 9.28. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.27. UMOWY, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również WYKONAWCY.
- 9.29. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.27. UMOWY, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9.21. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie przez siebie wyznaczonym, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

WERYFIKACJA PODWYKONAWCÓW

- 9.30. Na zasadach określonych poniżej ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w realizacji zamówienia zgłaszanego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oraz zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia określone w SWZ.
- 9.31. W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie przez niego wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (o których mowa w ust. 9.32. UMOWY), potwierdzające doświadczenie, sytuację ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową i/lub podstawy wykluczenia (wskazane w wezwaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO) dotyczące PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy (w przypadku doświadczenia, sytuacji ekonomicznej lub finansowej wartość nie może być mniejsza niż 70% wartości umowy o podwykonawstwo).

- 9.32. ZAMAWIAJĄCY w toku badania potencjału PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zastrzega sobie prawo do żądania wszystkich lub wybranych dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać ZAMAWIAJĄCY od WYKONAWCY.
- 9.33. W przypadku nieprzedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów o których mowa w ust. 9.31. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 10 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

- 10.1. W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.).
- 10.2. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w § 8 ust. 8.1. UMOWY, WYKONAWCA wraz z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do powstałych na podstawie UMOWY utworów oraz ich poszczególnych części wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 10.3. UMOWY.
- 10.3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
- 10.3.1. zastosowanie utworu oraz jego części do INWESTYCJI/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego części do realizacji celów, INWESTYCJI i zadań ZAMAWIAJĄCEGO,
 - 10.3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu dowolnych technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach,
 - 10.3.3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i zewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamięci innych urządzeń lub systemów elektronicznych,
 - 10.3.4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
 - 10.3.5. wielokrotne wykorzystanie utworu lub jego części (w tym przekazanie ich podmiotom trzecim) w celu wykonania opracowań utworu niezbędnych do wykonania INWESTYCJI/inwestycji prowadzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, remontu, przebudowy, modernizacji, eksploatacji, konserwacji, napraw, rozbudowy PRZEDMIOTU UMOWY,
 - 10.3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym co najmniej wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 - 10.3.7. dokonywanie opracowań utworu.
- 10.4. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ:
- 10.4.1. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU - własność nośników, na których zostały utrwalone utwory,
 - 10.4.2. WYKONAWCA z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 10.2. UMOWY, upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw

zależnych przysługujących WYKONAWCY oraz do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części wykonanych w ramach realizacji UMOWY.

- 10.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do posługiwania się firmą i znakiem towarowym WYKONAWCY.
- 10.6. WYKONAWCA oświadcza, iż z chwilą odpowiednio określonej w ust. 10.2. UMOWY będzie uprawniony do dysponowania i przeniesienia praw autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na zasadach określonych w UMOWIE. WYKONAWCA oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne części będą wolne od WAD PRAWNYCH a korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza i nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw twórców utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub uzyska - najpóźniej do chwili określonej w UMOWIE jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twórców utworów lub ich części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio na przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO, udzielenie, przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU praw określonych w niniejszym paragrafie.
- 10.7. WYKONAWCA poinformuje ponadto ZAMAWIAJĄCEGO o autorskich prawach osobistych przysługujących innym osobom do utworów lub ich części. W razie niewykonania tego zobowiązania WYKONAWCA ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie art. 392 KC, z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych.
- 10.8. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części ROBÓT PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom, WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na WYKONAWCĘ praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO praw uzyskanych w sposób określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
- 10.9. Z chwilą przejęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY następuje skutek w postaci przeniesienia autorskich praw majątkowych do DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz przeniesienie własności wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY i ich nośników.
- 10.10. WYKONAWCA nieodwołalnie upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO oraz osobę trzecią działającą na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do DOKUMENTACJI WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY (dokumentacji zamiennej) oraz do rozporządzania prawami do DOKUMENTACJI WYKONAWCY.
- 10.11. CENA KONTRAKTOWA zawiera wynagrodzenie dla WYKONAWCY z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 10.3., z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw autorskich.
- 10.12. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU w całym okresie trwania gwarancji i rękojmi dostęp do bazy lub baz wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach i zmianach w programach komputerowych / oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego / sprzęcie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym (w tym wykorzystywanym oprogramowaniu standardowym).
- 10.13. WYKONAWCA zapewnia, że korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z PRZEDMIOTU UMOWY w tym DOKUMENTACJI WYKONAWCY nie będzie naruszało praw osób trzecich

- w zakresie praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich.
- 10.14. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający nabycie praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH, w szczególności w przypadku licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH stanowiących własność osób trzecich.
- 10.15. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w § 8 ust. 8.1. UMOWY WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich licencji (sublicencji) lub praw do przekazanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15 lat od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach określonych w UMOWIE, a po tym okresie licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. ZAMAWIAJĄCY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma prawo do korzystania z ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na wszystkich znanych w dniu podpisania UMOWY polach eksploatacji, co najmniej w zakresie:
- 10.15.1. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów,
 - 10.15.2. odtwarzania,
 - 10.15.3. przechowywania,
 - 10.15.4. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem,
 - 10.15.5. wyświetlania,
 - 10.15.6. przystosowywania,
 - 10.15.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności,
 - 10.15.8. korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania,
 - 10.15.9. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w programie komputerowym,
 - 10.15.10. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii,
 - 10.15.11. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie.
- 10.16. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich.
- 10.17. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do swobodnego dokonywania zmian w zakresie przydzielania pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO poszczególnych licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH.
- 10.18. WYKONAWCA oświadcza, że aktualizacja ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pól eksploatacji określonych w ust. 10.15. niniejszego paragrafu.
- 10.19. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku gdy WYKONAWCA dokonuje odsprzedaży ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.
- 10.20. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pól eksploatacji ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH będących PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowiązuje się na pisemny wniosek ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w § 8, aneksu do UMOWY na nowe pola eksploatacji, o ile według uznania ZAMAWIAJĄCEGO udzielenie takiego prawa będzie konieczne do

- pełnego wykorzystania funkcjonalności oprogramowania wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY.
- 10.21. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, pracowników jednostek nadzorowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz pracowników Grupy ENEA dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY.
- 10.22. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający nabycia praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH.
- 10.23. Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogą zostać przez ZAMAWIAJĄCEGO przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy ENEA.
- 10.24. Z chwilą ODBIORU WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO własność nośników, na których ELEMENTY LICENCJONOWANE były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie fizycznej, a nie poprzez udostępnienie ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym (w tym umożliwienie ich pobrania). WYKONAWCA upoważnia również ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw autorskich do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim udzielił ZAMAWIAJĄCEMU Licencji.
- 10.25. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia wszelkich ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 10.15. z tytułu przeniesienia własności nośników na których zapisano ELEMENTY LICENCJONOWANE zostało wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ.
- 10.26. Przez przekazanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumieją zarówno fizyczne wydanie poszczególnych egzemplarzy DOKUMENTACJI jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także w ramach zgłoszenia do odbioru.

§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 11.1. Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA przed zawarciem UMOWY wniósł zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% CENY KONTRAKTOWEJ brutto, określonej w ust. 8.1.
- 11.2. ZABEZPIECZENIE służy pokryciu roszczeń z tytułu:
- 11.2.1. niewykonania lub nienależytego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY (niezależnie czy roszczenia te wynikają z UMOWY, czy z przepisów prawa) oraz
- 11.2.2. rękojmi za wady, o której mowa w ust. 13.7 UMOWY oraz gwarancji jakości, o której mowa w ust. 13.1. pkt 13.1.1. UMOWY.
- 11.3. W trakcie realizacji UMOWY WYKONAWCA może dokonać zmiany formy ZABEZPIECZENIA na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 USTAWY PZP, przy czym zmiana formy ZABEZPIECZENIA jest dokonywana z zachowaniem ciągłości ZABEZPIECZENIA i bez zmniejszenia jego wartości.
- 11.4. ZABEZPIECZENIE należytego wykonania UMOWY winno zostać zwrócone poprzez zwrot dokumentu zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należyte wykonanie.
- 11.5. ZABEZPIECZENIE zostanie zwrócone według następujących zasad:
- 11.5.1. 70% wartości zabezpieczenia (gwarantujące zgodne z umową wykonanie zamówienia) zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia w zakresie usług projektowych i robót budowlanych

- oraz uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, w toku ODBIORU KOŃCOWEGO,
- 11.5.2. 20% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty uzyskania wszystkich wymaganych praw służebności przesyłu lub innych tytułów prawnych do gruntów zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Warunkiem zwolnienia lub zwrotu tej części ZABEZPIECZENIA, jest jednoczesne spełnienie warunków zwrotu lub zwolnienia ZABEZPIECZENIA, o których mowa w pkt 11.5.1. powyżej,
- 11.5.3. 10% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu gwarancji jakości, o której mowa w ust. 13.1. pkt 13.1.1. UMOWY.
- 11.6. W przypadku wniesienia ZABEZPIECZENIA, w którejkolwiek z form wskazanych w ust. 11.9. pkt 11.9.2. - 11.9.2., WYKONAWCA będzie uprawniony do redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 70% jego wartości, określonej na podstawie ust. 11.1., po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 11.5.1. powyżej. Wykonawca będzie uprawniony również do kolejnej redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 20% jego wartości, określonej na podstawie ust. 11.1., po łącznym spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 11.5.1. oraz pkt 11.5.2. powyżej. Redukcja ZABEZPIECZENIA, wedle wyboru WYKONAWCY, nastąpi poprzez dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU aneksu do wniesionego dokumentu ZABEZPIECZENIA lub złożenie nowego dokumentu ZABEZPIECZENIA, względnie poprzez wniesienie ZABEZPIECZENIA w innej formie, na zasadach określonych w art. 451 USTAWY PZP. Postanowienie ust. 11.12. stosuje się.
- 11.7. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do zaspokojenia z ZABEZPIECZENIA wszelkich roszczeń, o których mowa w ust. 11.2., w tym w szczególności kar umownych lub innych należnych odszkodowań.
- 11.8. ZAMAWIAJĄCY po zaspokojeniu jakiegokolwiek roszczenia z Zabezpieczenia zobowiązany jest powiadomić o tym WYKONAWCĘ.
- 11.9. ZABEZPIECZENIE, o jakim mowa w ust. 11.1. UMOWY, może zostać wniesione przez WYKONAWCĘ w jednej lub w kilku z następujących form:
- 11.9.1. Pieniądzu na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO,
- 11.9.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- 11.9.3. gwarancjach bankowych,
- 11.9.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 11.9.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 11.10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż w przypadku udzielenia zabezpieczeń w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
- 11.10.1. gwarancja musi zabezpieczać cały okres wykonywania UMOWY (odpowiednio: cały okres rękojmi),
- 11.10.2. treść gwarancji musi zapewniać ZAMAWIAJĄCEMU płatność na pierwsze żądanie,
- 11.10.3. gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa,
- 11.10.4. prawem rządzącym gwarancją musi być prawo polskie.
- 11.11. Wzór gwarancji stanowi Załącznik nr 3 do UMOWY.
- 11.12. Treść gwarancji podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
- 11.13. W przypadku, gdy WYKONAWCA złoży ZABEZPIECZENIE w innej formie niż w pieniądzu, wówczas WYKONAWCA może złożyć to ZABEZPIECZENIE zgodnie z wymogami ust. 11.2., 11.5. i 11.10. UMOWY, z okresem ważności nie krótszym niż 60 miesięcy (5 lat),

- z jednoczesnym zobowiązaniem WYKONAWCY do przedłużenia ZABEZPIECZENIA lub wniesienia nowego ZABEZPIECZENIA na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
- 11.14. W przypadku wydłużenia okresu wykonywania UMOWY, wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi WYKONAWCA zobowiązany jest do wydłużenia terminu obowiązywania ZABEZPIECZENIA o okres wydłużenia, w terminie 30 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem udzielonych zabezpieczeń. Nieprzedłużenie przez WYKONAWCĘ terminu ważności ZABEZPIECZENIA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do żądania wypłaty odpowiedniej kwoty z ZABEZPIECZENIA wniesionego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo zaspokojenia roszczenia o przedłużenie terminu ważności ZABEZPIECZENIA z wpłaconej kwoty.
- 11.15. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia o jakim mowa w ust. 11.4. we wskazanym terminie, ZAMAWIAJĄCY może potrącić odpowiednią kwotę z CENY KONTRAKTOWEJ na poczet ustanowienia ZABEZPIECZENIA w formie wskazanej w ust. 11.9., celem utrzymania ZABEZPIECZENIA na cały okres realizacji UMOWY w wymaganej wysokości. WYKONAWCA wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO powyższego potrącenia.
- 11.16. Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone WYKONAWCY wraz z odsetkami wynikającymi z UMOWY rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek WYKONAWCY, tj:
- 11.16.1. oprocentowanie w skali roku – WIBID 3m x 0,7 z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania zabezpieczenia;
- 11.16.2. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w PKO BP – 0,00 zł;
- 11.16.3. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w innym banku – 2,00 zł.

§ 12 UBEZPIECZENIE

- 12.1. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, z zastrzeżeniem ust. 12.7., do zawarcia i zapewnienia ciągłości ochrony w okresie realizacji UMOWY następujących umów ubezpieczeń:
- 12.1.1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadanego mienia (OC);
- 12.1.2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ);
- 12.1.3. ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR).
- W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązek zawarcia powyższych umów ubezpieczeń dotyczy łącznie KONSORCJUM, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka KONSORCJUM (współubezpieczeni).
- 12.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania UMOWĄ z sumą gwarancyjną w wysokości 20 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochroną odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, PODWYKONAWCÓW (wskazanie jako współubezpieczonych), z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:

- 12.2.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;
 - 12.2.2. szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna);
 - 12.2.3. szkody wyrządzone przez podwykonawców;
 - 12.2.4. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł;
 - 12.2.5. szkody spowodowane wadą produktu;
 - 12.2.6. szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł;
 - 12.2.7. szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (completed operations);
 - 12.2.8. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł;
 - 12.2.9. szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków lub w uprawach rolnych, z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;
 - 12.2.10. szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko;
 - 12.2.11. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł;
 - 12.2.12. szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy UMOWY ROBÓT, które to czynności stanowią przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł;
 - 12.2.13. szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko;
 - 12.2.14. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko;
 - 12.2.15. szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;
 - 12.2.16. szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentów znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczonego, z limitem odpowiedzialności co najmniej 1 000 000,00 zł;
 - 12.2.17. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi wyniku wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 1 500 000,00 zł;
 - 12.2.18. Franszyza lub udział własny będą ustalane na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 20 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 20 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych.
- 12.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres realizacji prac wynikających z UMOWY, z sumą

- gwarancyjną w wysokości 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OCZ obejmie ochroną odpowiedzialność WYKONAWCY oraz osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją UMOWY, w tym także PODWYKONAWCÓW, z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act committed). Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności zawodowych, w tym nadzoru autorskiego, których realizacji podjął się WYKONAWCA na mocy UMOWY. Rodzaj ubezpieczonej działalności będzie zgodny z zakresem prac i usług wynikających z UMOWY. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:
- 12.3.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;
 - 12.3.2. wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym realizowane przez nich prace;
 - 12.3.3. koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością projektu;
 - 12.3.4. polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym ZAMAWIAJĄCEGO) kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień ubezpieczonego;
 - 12.3.5. szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego;
 - 12.3.6. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska.
 - 12.3.7. Franszyza lub udział własny będą ustalane na rozsądnym poziomie rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 20 000 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 20 000 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych.
- 12.4. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zawarte zostanie na rzecz WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO, PODWYKONAWCÓW oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY (współubezpieczeni), z sumą ubezpieczenia równą wartości CENY KONTRAKTOWEJ. Ochroną w ramach ubezpieczenia CAR/EAR objęte zostaną również próby, testy, materiały, urządzenia przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, a także zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejęcia terenu budowy przez WYKONAWCĘ do dnia zakończenia realizacji ROBÓT, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego punktu. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR będzie dodatkowo obejmować:
- 12.4.1. ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków z limitem odpowiedzialności stanowiącym równowartość co najmniej 10% CENY KONTRAKTOWEJ;
 - 12.4.2. ryzyko prób, testów, sprawdzeń z limitem czasowym równym co najmniej okresowi niezbędnemu do przeprowadzenia prób, testów, sprawdzeń;
 - 12.4.3. ryzyko uszkodzenia części obiektu po dokonaniu na niej ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH - o ile w ramach UMOWY przewiduje się dokonywanie ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH;
 - 12.4.4. ryzyko uszkodzenia mienia znajdującego się w dniu rozpoczęcia ROBÓT na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO, z limitem

- odpowiedzialności min. 5 000 000,00 zł – o ile na mocy UMOWY ryzyko występuje (w szczególności inwestycja inna, niż typu greenfield);
- 12.4.5. ryzyko producenta oraz projektanta;
 - 12.4.6. ryzyko części wadliwych z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;
 - 12.4.7. ryzyko gwarancji z limitem czasowym nie krótszym niż 12 miesięcy, z dopuszczalnym sublimitem w wysokości min. 2 000 000,00 zł;
 - 12.4.8. ochronę dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, max. 1 000 000,00 zł;
 - 12.4.9. ochronę dodatkowych opłat związanych z frachtem lotniczym z limitem odpowiedzialności w wysokości min. 500 000,00 zł;
 - 12.4.10. ochronę kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, max. 1 000 000,00 zł;
 - 12.4.11. szkody wyrządzone umyślne lub spowodowane rażącym niedbalstwem pracowników WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, z wyłączeniem członków zarządu i osób pełniących stanowiska kierownicze;
 - 12.4.12. składowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialności adekwatnym do wartości faktycznie składowanego mienia - o ile w ramach ROBÓT wystąpi ryzyko składowania poza placem budowy;
 - 12.4.13. transport materiałów z limitem odpowiedzialności na jeden środek transportu nie mniejszym, niż faktyczna spodziewana wartość mienia przewożonego na jednym środku transportu;
 - 12.4.14. ochronę wynagrodzenia ekspertów i rzeczoznawców z limitem odpowiedzialności min. 400 000,00 zł;
 - 12.4.15. ochronę dokumentacji budowlanej limitem odpowiedzialności min. 200 000,00 zł;
 - 12.4.16. klauzulę wzrostu wartości obiektu (120% wartości CENY KONTRAKTOWEJ);
 - 12.4.17. klauzulę automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej.
 - 12.4.18. Po dokonaniu ODBIORU KOŃCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR będzie utrzymane w mocy co najmniej w zakresie:
 - 12.4.18.1. klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniającej ochronę szkód w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesięcznym) i spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynności mających na celu wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania ROBÓT przed dokonaniem ODBIORU KOŃCOWEGO;
 - 12.4.18.2. klauzuli konserwacji (003) zapewniającej ochronę szkód w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynności mających na celu wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min. 24 miesięcznym, rozpoczynającym się bezpośrednio po zakończeniu obowiązywania okresu ochrony udzielanej na mocy klauzuli 004).
 - 12.4.19. W umowie ubezpieczenia mogą mieć zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udziały własne w wysokości nie większej niż:
 - 12.4.19.1. dla szkód wynikających z siły wyższej: 40 000,00 zł;
 - 12.4.19.2. dla szkód objętych ochroną w ramach ryzyk projektanta, producenta: 40 000,00 zł;

- 12.4.19.3. dla szkód w okresie prób i testów, konserwacji rozszerzonej, konserwacji: 40 000,00 zł;
- 12.4.19.4. dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli gwarancji: 20% odszkodowania min. 50 000,00 zł;
- 12.4.19.5. dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli części wadliwych: 20% odszkodowania min. 50 000,00 zł;
- 12.4.19.6. dla szkód w mieniu otaczającym: 20 000,00 zł;
- 12.4.19.7. dla pozostałych szkód: 20 000,00 zł.
- 12.5. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż w terminie podpisania UMOWY, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane.
- 12.6. W przypadku, jeśli ryzyko stanowiące przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym opóźnieniem czasowym względem terminu podpisania UMOWY, WYKONAWCA zamiennie względem dokumentu ubezpieczenia przedstawić może promesę jego zawarcia. W takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia nie później, niż na 14 dni przed datą wystąpienia ryzyka (tj. przejęcia terenu budowy w przypadku umowy ubezpieczenia CAR/EAR lub rozpoczęcia realizacji czynności w przypadku umów OC).
- 12.7. WYKONAWCA może przedłożyć polisę, o której mowa w pkt 12.1.1. i pkt 12.1.2. oraz ust. 12.2. i ust. 12.3. powyżej, z krótszym okresem ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych ROBÓT. Kopie dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:
 - 12.7.1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA oraz powstrzymać się od zapłaty jakiegokolwiek należnej części WYNAGRODZENIA, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).
- 12.8. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA, będzie przedmiotem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA spełnią wymagania określone w UMOWIE, ZAMAWIAJĄCY nie może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu dokumentów do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów UMOWY, uznaje się, iż zatwierdzenie zostało udzielone.

- 12.9. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia oraz potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:
- 12.9.1. uzyskać Ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na Ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA albo
 - 12.9.2. powstrzymać się od zapłaty jakiegokolwiek należnej części CENY KONTRAKTOWEJ, co nie będzie stanowiło ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).
- 12.10. WYKONAWCA zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem PRZEDMIOTU UMOWY, w tym także o okolicznościach leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy WYKONAWCA o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej UMOWĄ staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia obciążają WYKONAWCĘ.
- 12.11. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY może koszt takich ubezpieczeń uzupełniających potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA.
- 12.12. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej uprawnionym do otrzymania odszkodowania będzie STRONA UMOWY, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą.
- 12.13. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody WYKONAWCY.

§ 13 GWARANCJA I RĘKOJMIA ORAZ SERWIS

- 13.1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJI jakości na wykonane ROBOTY
- 13.1.1. na okres 60 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia;
 - 13.1.2. po 60 miesiącach na pojemność użytkową nie mniejszą niż 8 MWh po 60 miesiącach od dnia odbioru technicznego w ramach podstawowych cykli pracy określonych w PFU;
 - 13.1.3. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych aparatury stacyjnej, konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe.

- 13.2. Okresy GWARANCJI określone w ust. 13.1. liczone będą od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO.
- 13.3. Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi w ROBOTACH, z zastrzeżeniem ust. 13.6., niewynikające z niewłaściwego użytkowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA usunie na własny koszt w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie dłuższym niż 4 DNI ROBOCZE. Jeżeli WYKONAWCA nie przystąpi do usuwania wady lub usterki w terminie 1 DNIA ROBOCZEGO lub nie usunie wady lub usterki w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko WYKONAWCY, obciążając WYKONAWCĘ powstałymi z tego tytułu kosztami.
- 13.4. W ostatnim dniu terminu gwarancji STRONY podpiszą protokół odbioru gwarancyjnego, o ile do tego czasu wszystkie zgłoszone wady lub usterki zostaną usunięte. Przedmiotowy protokół potwierdzi spełnienie przez WYKONAWCĘ wszelkich zobowiązań wynikających z udzielonej GWARANCJI. Podpisanie powyższego protokołu upoważni WYKONAWCĘ do żądania zwrotu ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania z tytułu gwarancji jakości.
- 13.5. WYKONAWCA przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi przysługujące WYKONAWCY od jego PODWYKONAWCÓW i dostawców, o ile przewidują one dłuższy czas gwarancji lub rękojmi lub szersze uprawnienia zobowiązanego z tytułu rękojmi i gwarancji, a w szczególności po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji wyda ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie posiadane karty gwarancyjne.
- 13.6. W okresie trwania GWARANCJI ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych INWESTYCJI w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od daty wykrycia wady, a WYKONAWCA zapewnia:
- 13.6.1. czas reakcji WYKONAWCY na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie sposobu usunięcia – maksimum 8 godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki,
- 13.6.2. czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 24 godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki,
- 13.6.3. czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego elementu na nowy – maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgłoszenia wady lub usterki.
- 13.7. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminów, o których mowa w ust. 13.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo usunąć wadę lub usterkę samodzielnie lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY (wykonanie zastępcze).
- 13.8. ZAMAWIAJĄCY niezależnie od uprawnień wynikających z GWARANCJI, może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne INWESTYCJI. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO.
- 13.9. WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJE producenta na dostarczone materiały i urządzenia. Odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu GWARANCJI na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia jest niezależna od dostarczonych przez WYKONAWCĘ GWARANCJI producenta.
- 13.10. WYKONAWCA zapewnia, iż dostępność do części zamiennych aparatury i urządzeń dostarczanych przez WYKONAWCĘ nie będzie krótsza niż 10 lat, licząc od daty ODBIORU KOŃCOWEGO.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON I KARY UMOWNE

- 14.1. STRONY ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY na warunkach w niej określonych.

- 14.2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zapłatę kar umownych określonych w UMOWIE lub poprzez odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 14.3. STRONY nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikłe z działania SIŁY WYŻSZEJ.
- 14.4. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
- 14.4.1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY kwotę stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w § 8 ust. 8.1. w zw. z ust. 8.2. UMOWY;
 - 14.4.2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT względem terminu, o jakim mowa w § 4 ust. 4.5. UMOWY kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w § 8 ust. 8.1. UMOWY w zw. z ust. 8.2. UMOWY;
 - 14.4.3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w § 8 pkt 8.1. UMOWY w zw. z ust. 8.2. UMOWY, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
 - 14.4.4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad lub usterek uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w § 8 pkt 8.1. UMOWY w zw. z ust. 8.2. UMOWY, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
 - 14.4.5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych i/lub nie zgłoszenie PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w zakresie dostaw lub usług - kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każde naruszenie.
 - 14.4.6. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. 9.16. pkt 9.16.1. UMOWY (tj. braku ujawnienia lub braku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ, iż PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca całości lub części PRZEDMIOTU UMOWY jest osoba będąca jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO), WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek;
 - 14.4.7. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym podwykonawcom – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek;
 - 14.4.8. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek;
 - 14.4.9. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek;
 - 14.4.10. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek;
 - 14.4.11. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 USTAWY PZP– kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek;

- 14.4.12. w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO w § 22 ust. 22.6. UMOWY, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek;
- 14.4.13. w przypadku ponownego naruszenia zasad określonych w Kodeksie Kontrahentów, o którym mowa w § 7 ust. 7.93., w związku z ust. 7.94. UMOWY w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;
- 14.4.14. naruszenie postanowień § 16 UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie;
- 14.4.15. naruszenie postanowień § 21 UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie;
- 14.4.16. w przypadku gdy WYKONAWCA dopuści do realizacji prac Kierownika Budowy i/lub Kierowników Robót niezgodnie z ust. 7.11. UMOWY – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie;
- 14.4.17. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 7.80. – 800 zł (słownie: osiemset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa się wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
- 14.4.18. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń nn spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 7.80. – 400 zł (słownie: czterysta złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa się wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
- 14.4.19. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. 9.2. pkt 9.2.3. UMOWY (tj. dopuszczenie do realizacji PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pomimo powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji, iż wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzą przesłanki o których mowa w ust. 9.2. pkt 9.2.1. UMOWY), WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek.
- 14.5. Wskazane wyżej kary umowne będą naliczane oddzielnie i niezależnie dla każdego z terminów i tytułów.
- 14.6. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara.
- 14.7. STRONY zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku odstąpienia od UMOWY przez którąkolwiek z nich.
- 14.8. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w § 8 ust. 8.1.
- 14.9. ZAMAWIAJĄCY może, według swojego wyłącznego uznania, zatrzymać, potrącić lub wypłacić sobie kwotę należną tytułem kary umownej z wszelkich istniejących

- i przyszłych zobowiązań pieniężnych wobec WYKONAWCY, a także z dostarczonego przez WYKONAWCĘ zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY. Jeśli okaże się, że wynikające z UMOWY zobowiązanie pieniężne wobec WYKONAWCY jest niższe od wysokości zobowiązania wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu kar umownych, wówczas WYKONAWCA winien dopłacić różnicę na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia zgłoszenia tego żądania.
- 14.10. Kary umowne, o których mowa w ust. 14.4. WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej, z zastrzeżeniem ust. 14.9. oraz ust. 14.14.
- 14.11. W przypadku, gdy szkody u ZAMAWIAJĄCEGO spowodowane działaniem lub zaniechaniem WYKONAWCY przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 14.8, niezależnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 14.12. Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku dokończenia ROBÓT będących PRZEDMIOTEM UMOWY.
- 14.13. W zakresie kar umownych opisanych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności.
- 14.14. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą do naliczenia kary umownej. Jeśli WYKONAWCA wezwany do zapłaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej z ZABEZPIECZENIA lub do potrącenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWEJ.
- 14.15. ZAMAWIAJĄCY zachowuje prawo do żądania od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdyby kwota kary umownej określonej w UMOWIE nie pokryła całości szkody lub szkoda wynikała z innych przyczyn niż te, na okoliczność których zastrzeżono kary umowne.
- 14.16. Jakikolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do:
- 14.16.1. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa;
- 14.16.2. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych ROBÓT lub jej poszczególnych elementów, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO ich praw własności intelektualnej w następstwie używania ROBÓT lub jej poszczególnych części;
- 14.16.3. szkód związanych z naruszeniem poufności;
- 14.16.4. szkód związanych z naruszeniem Rozporządzenia RODO.

§ 15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- 15.1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY w całości lub części, w formie pisemnej, wskazując przyczynę odstąpienia, w terminie do 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn odstąpienia wymienionych w ustępie następnym, przy czym umowne prawo odstąpienia może zostać wykonane nie później niż do dnia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej. Odstąpienie nastąpi po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowego 14 dniowego terminu do usunięcia wad lub usterek i po jego bezskutecznym upływie.
- 15.2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY we wskazanym wyżej trybie z następujących przyczyn:
- 15.2.1. WYKONAWCA nie rozpoczął ROBÓT bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy;
- 15.2.2. WYKONAWCA jest w zwłoce z realizacją INWESTYCJI o więcej niż 14 dni dla którejkolwiek z pozycji HARMONOGRAMU;

- 15.2.3. WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami UMOWY oraz z DOKUMENTACJĄ lub nie stosuje się do istotnych zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO;
- 15.2.4. WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie przestrzega przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych;
- 15.2.5. WYKONAWCA nie reguluje należności na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony ZAMAWIAJĄCEGO;
- 15.2.6. w przypadku, gdy nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości CENY KONTRAKTOWEJ,
- 15.2.7. WYKONAWCA nie ustanowił, nie uzupełnił lub nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY;
- 15.2.8. WYKONAWCA nie przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych polis lub nie przedłużył terminu ich obowiązywania;
- 15.2.9. z powodu wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku WYKONAWCY;
- 15.2.10. złożenia wniosku o otwarcie likwidacji WYKONAWCY;
- 15.2.11. WYKONAWCA znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;
- 15.3. W przypadku odstąpienia od UMOWY, WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 15.3.1. WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbędnym dla zachowania PRZEDMIOTU UMOWY w stanie niepogorszonym na swój koszt;
 - 15.3.2. WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru ROBÓT ukończonych;
 - 15.3.3. WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia zaplecza budowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU,
 - 15.3.4. WYKONAWCA wstrzyma dalszą realizację UMOWY z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie niezbędne roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których mowa w pkt 15.3.1.,
 - 15.3.5. WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY aktualne na dzień odstąpienia, w szczególności prawa.
 - 15.3.6. WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJĄCEMU całą DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez WYKONAWCĘ związane z realizacją UMOWY, aktualne na dzień odstąpienia (również te nieukończone) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od UMOWY.
 - 15.3.7. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU:
 - 15.3.7.1. przedmiary robót dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych wchodzących w PRZEDMIOT UMOWY, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- 15.3.7.2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych wchodzących w PRZEDMIOT UMOWY, wykonane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
- 15.3.7.3. Tabele równoważności dla materiałów i urządzeń, które nie zostały zabudowane do dnia odstąpienia, opisanych w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, określające parametry równoważne zaprojektowanych materiałów i urządzeń.
- 15.3.7.4. Kosztorysy inwestorskie, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych wchodzących w PRZEDMIOT UMOWY, sporządzone na podstawie przedmiarów, o których mowa w pkt 15.3.7.1 powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- 15.3.7.5. obmiar robót wykonanych do dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu o UMOWY.
- 15.3.8. W odniesieniu do dokumentów wskazanych w pkt 15.3.6. i pkt 15.3.7. zastosowanie mają postanowienia § 10 UMOWY.
- 15.4. W przypadku odstąpienia od UMOWY ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY:
 - 15.4.1. wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od UMOWY. Podstawą do wyceny wykonanych robót budowlanych będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót budowlanych, sporządzony przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY,
 - 15.4.2. poniesione przez WYKONAWCĘ uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z pkt 15.3.4.
- 15.5. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego.
- 15.6. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY, kończąc sam realizację UMOWY, ustali koszt zakończenia roboty budowlanej. Jeżeli sumy już zapłacone WYKONAWCY powiększone o koszt robót zrealizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO przekraczają wynagrodzenie określone w § 8 ust. 8.1. WYKONAWCA, oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę.
- 15.7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce przekraczającej 20 dni z zapłatą kwoty nie mniejszej niż 5% WYNAGRODZENIA, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności do zapłaty zaległych kwot w terminie nie krótszym niż 20 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem nieważności), nie krótszy niż 20 dni, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie WYKONAWCA będzie uprawniony do odstąpienia od UMOWY. Po upływie tego dodatkowego terminu, WYKONAWCA ma prawo do odstąpienia od UMOWY w zakresie świadczeń nieodebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

- Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości STRONY potwierdzają sobie wzajemnie, że powyższe uprawnienie nie przysługuje WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY złożył oświadczenie o potrąceniu roszczenia WYKONAWCY o zapłatę wynagrodzenia z własnymi roszczeniami względem WYKONAWCY.
- 15.8. W przypadku odstąpienia od UMOWY, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane u ZAMAWIAJĄCEGO prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan wykonanych prac. Sprawozdanie to przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia odstąpienia.
- 15.9. Jeżeli odstąpienie nastąpi z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za ROBOTY ukończone na dzień odstąpienia. W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY umniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ brutto WYKONAWCY o wartość wszystkich nieukończonych na dzień odstąpienia ROBÓT wg stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE.
- 15.10. Jeżeli odstąpienie nastąpi z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na dzień odstąpienia (również nieukończone). ZAMAWIAJĄCY umniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ należną WYKONAWCY o wartości niewykonanych robót budowlanych lub ich elementów wg stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE.
- 15.11. Odstąpienie od UMOWY pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji uzyskanych przez WYKONAWCĘ w toku wykonywania UMOWY.
- 15.12. STRONY postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od UMOWY, po rozpoczęciu realizacji UMOWY, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części PRZEDMIOTU UMOWY.
- 15.13. Odstąpienie od UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem UMOWY przez WYKONAWCĘ.

§ 16 INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE

- 16.1. ZAMAWIAJĄCY jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA SA, a zatem przekazywane w trakcie wykonywania UMOWY informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 ze zmianami). W związku z powyższym STRONY, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do:
- 16.1.1. nieujawniania przekazywanych w związku z UMOWĄ informacji („Informacje Zastrzeżone”);
- 16.1.2. wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania UMOWY.
- 16.2. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA SA lub otrzymania potwierdzenia od ENEA SA, iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.
- 16.3. WYKONAWCA ma obowiązek:
- 16.3.1. wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji UMOWY oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,

- 16.3.2. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji UMOWY,
- 16.3.3. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji UMOWY.
- 16.4. Za informacje sensytywne uznaje się:
 - 16.4.1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez ENEA Operator sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza się:
 - 16.4.1.1. warunki umów, w tym finansowe,
 - indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci;
 - moc umowna;
 - poziom zużycia energii elektrycznej;
 - termin płatności faktury;
 - okres rozliczeniowy;
 - 16.4.1.2. dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:
 - nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
 - struktura poboru energii elektrycznej;
 - dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców;
 - historia płatności;
 - zadłużenie odbiorcy;
 - 16.4.2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator sp. z o.o. i o Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe:
 - 16.4.2.1. ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;
 - 16.4.2.2. informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi.
- 16.5. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy PODWYKONAWCY wskazanemu przez WYKONAWCĘ, zakaz udostępniania informacji sensytywnych, o którym m.in. mowa w pkt 16.3.1. niniejszego ustępu, nie ma zastosowania pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek:
 - 16.5.1. ENEA Operator sp. z o.o. udzieliła WYKONAWCY zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z UMOWY PODWYKONAWCY, oraz
 - 16.5.2. w umowie pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCA zobowiązany został do ochrony informacji sensytywnych ENEA Operator sp. z o.o.

§ 17 KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE

- 17.1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia następujący personel uprawniony do jego reprezentacji w związku z realizacją UMOWY:
- 17.1.1. przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO:
 - 17.1.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
- 17.2. Przedstawicielem WYKONAWCY uprawnionym do jego reprezentacji w toku wykonywania UMOWY będzie:
- 17.2.1. przedstawiciel WYKONAWCY:
 - 17.2.2. Kierownik budowy:
- 17.3. STRONY dopuszczają możliwość komunikowania się drogą pisemną oraz przy użyciu poczty elektronicznej. Komunikacja pocztą elektroniczną nie obejmuje sporządzania przez STRONY protokołów odbioru, zatwierdzania DOKUMENTACJI WYKONAWCY, zatwierdzania HARMONOGRAMU oraz wprowadzania zmian UMOWY, dla których to czynności zastrzega się formę pisemną pod rygorem nieważności.
- 17.4. STRONY zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się będzie za doręczoną.

§ 18 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

- 18.1. STRONY będą podejmować próby polubownego rozwiązywania zaistniałych sporów w toku wykonywania UMOWY.
- 18.2. W przypadku nie dojścia do porozumienia STRON wszelkie spory mogące wyniknąć z UMOWY, STRONY zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 19 ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN)

- 19.1. Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane będą przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN.
- 19.2. STRONY przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień UMOWY, zgodnych z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) USTAWY PZP w stosunku do treści OFERTY WYKONAWCY w następujących przypadkach:
- 19.2.1. zmiany terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE, jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY oraz o czas trwania ich następstw. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia ROBÓT lub określonego terminu zakończenia etapu ROBÓT budowlanych wynika z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA nie jest uprawniony do wystąpienia do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem o dokonanie zmiany, w zakresie przedłużenia terminu zakończenia ROBÓT oraz odpowiednio etapów ROBÓT (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów,
 - 19.2.2. przesunięcia terminu wykonania ROBÓT lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO oraz o czas trwania ich następstw,

- 19.2.3. gdy zaistnieją rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w UMOWIE, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie UMOWY w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez STRONĘ; w takim przypadku pojęcia użyte w UMOWIE mogą zostać doprecyzowane z uwzględnieniem celu jakiego ma służyć PRZEDMIOT UMOWY, jego istoty, uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzi udzielonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie UMOWY,
- 19.2.4. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia UMOWY, a przed wykonaniem przez WYKONAWCĘ świadczenia, po wykonaniu którego WYKONAWCA jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. CENA KONTRAKTOWA brutto WYKONAWCY może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku,
- 19.2.5. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku STRONA mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia,
- 19.2.6. gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia kosztów wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku STRONA mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia,
- 19.2.7. gdy wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania ROBÓT do planowanych lub dokonanych zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu zapewnienia prawidłowego działania INWESTYCJI i realizacji związanych z nim celów biznesowych. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku STRONA mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO,
- 19.2.8. gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonаныmi zmianami w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem że są one konieczne ze względu na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji PRZEDMIOTU UMOWY do nowych warunków. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do

zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO,

- 19.2.9. powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „SIŁĄ WYŻSZĄ”), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY, niezależnych od STRON, których STRONY nie przewidziały przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,
- 19.2.10. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego,
- 19.2.11. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w którymkolwiek z dokumentów dotyczących INWESTYCJI; w takim przypadku STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej na analogicznych zasadach, jak opisane w USTAWIE PZP w stosunku do poprawienia omyłek w treści oferty. STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej w treści UMOWY,
- 19.2.12. w przypadku, gdy jakiegokolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres PRZEDMIOTU UMOWY został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się nowy model, a zaproponowane przez WYKONAWCĘ w jego miejsce urządzenie lub sprzęt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ lub DOKUMENTACJI, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana PRZEDMIOTU UMOWY będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY z tej przyczyny nie może zostać zwiększona,
- 19.2.13. wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu jednych robót budowlanych, dostaw lub usług innymi), lub wykonanie robót dodatkowych jeśli będą korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO, tj.:
 - 19.2.13.1. niezbędne do prawidłowego ukończenia PRZEDMIOTU UMOWY lub
 - 19.2.13.2. prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia, lub
 - 19.2.13.3. prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności, lub
 - 19.2.13.4. prowadzić będą do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY, lub
 - 19.2.13.5. pozwolą uniknąć opóźnień w realizacji INWESTYCJI, co skutkować może zmianą CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY oraz zmianą terminów umownych,
- 19.2.14. gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCĘ i potwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO lub jego Przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: UMOWĄ, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy

długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i/lub silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

- 19.2.15. z powodu błędów w OPZ polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie UMOWY w zakresie niezbędnym do dostosowania tego opisu do zasad wiedzy technicznej. w takim przypadku termin wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY,
- 19.2.16. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, których niewykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację PRZEDMIOTU UMOWY,
- 19.2.17. konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części ROBÓT, objętej PRZEDMIOTEM UMOWY, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w DOKUMENTACJI, a wynikających ze stwierdzonych zmian stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia,
- 19.2.18. konieczności realizacji ROBÓT wynikających z wprowadzenia w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia,
- 19.2.19. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w DOKUMENTACJI, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych lub archeologicznych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,
- 19.2.20. zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności podziemnych instalacji; w takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres

PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY poprzez wykonanie odpowiednich robót pozwalających na uniknięcie kolizji lub usunięciu przeszkód,

- 19.2.21. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych ROBÓT lub nowszych materiałów pozwalających na skrócenie czasu realizacji INWESTYCJI lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez zastosowanie nowszej technologii,
- 19.2.22. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w DOKUMENTACJI, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,
- 19.2.23. koniecznością zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych lub technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany w wymaganiach podmiotów trzecich mających wpływ na sposób realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez zastosowanie tych materiałów lub tych rozwiązań technicznych. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może również zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw,
- 19.2.24. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmienionego wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu
- 19.2.25. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych, w szczególności dotyczących braku zgody właścicieli nieruchomości oraz przedłużającego się procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również:
 - 19.2.25.1. określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,
 - 19.2.25.2. dokonać podziału relacji linii WN lub SN na etapy, dla których będą obowiązywały zasady realizacji dokumentacji projektowej,

pozyskiwania służebności, zgód i pozwoleń oraz realizacji prac, w przypadku, gdy utrudnienia, o których mowa w pkt 19.2.25. wystąpią przy realizacji prac na linii WN. Wycena poszczególnych etapów nastąpi według faktycznego wykonania poprzez przeliczenie stosunkowo długości linii do całości ceny dotyczącej prac na danej linii WN,

- 19.2.26. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,
- 19.2.27. przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są zobowiązane na mocy przepisów prawa; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw,
- 19.2.28. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w UMOWIE zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
- 19.2.29. zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w sposób wynikający z tych zaleceń; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw,
- 19.2.30. zaistnienia, po zawarciu UMOWY, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych lub administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw,
- 19.2.31. zaistnienia, po zawarciu UMOWY, przypadku SIŁY WYŻSZEJ. W takim przypadku termin wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas trwania SIŁY WYŻSZEJ oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do skutków wystąpienia SIŁY WYŻSZEJ,
- 19.2.32. gdy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin przekazania terenu budowy, będzie dłuższy niż zakładany w § 4 ust. 1. UMOWY, termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY zostanie przesunięty o liczbę dni równej opóźnieniu ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu terenu budowy;
- 19.2.33. działań lub zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas trwania działań lub zaniechań organów władzy publicznej w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących

- realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY oraz o czas trwania ich następstw;
- 19.2.34. zamiaru powierzenia realizacji PODWYKONAWCY, części PRZEDMIOTU UMOWY, realizowanej przez WYKONAWCĘ. W takim przypadku akceptacja nowego PODWYKONAWCY, przebiegać będzie według procedury określonej w § 9 UMOWY;
- 19.2.35. odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z ust. 19.14. UMOWY;
- 19.2.36. rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części PRZEDMIOTU UMOWY. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian DOKUMENTACJI i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty odpowiadające cenie świadczeń, z których ZAMAWIAJĄCY rezygnuje. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z ust. 19.14. UMOWY. Wartość ROBÓT, z których ZAMAWIAJĄCY rezygnuje, nie może przekroczyć 20% CENY KONTRAKTOWEJ;
- 19.2.37. gdy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin przekazania terenu budowy, będzie dłuższy niż zakładany w § 4 ust. 4.6. niniejszej UMOWY, termin wykonania ROBÓT zostanie przesunięty o liczbę dni równej opóźnieniu ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu terenu budowy;
- 19.2.38. braku możliwości uzyskania przez WYKONAWCĘ 100% służebności lub innego tytułu do gruntu w terminie realizacji robót budowlanych przy zachowaniu należytej staranności oraz wykorzystaniu przez WYKONAWCĘ wszelkich sposobności pozyskania tychże tytułów; w takim przypadku STRONY ustalą termin pozyskania wskazanych służebności, przy czym powyższe nie będzie miało wpływu na termin zakończenia realizacji robót budowlanych;
- 19.3. Na podstawie art. 436 pkt 4) USTAWY PZP, STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku zmiany:
- 19.3.1. stawki podatku od towarów i usług w czasie trwania UMOWY – CENA KONTRAKTOWA ulega zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku, obowiązującej w dacie wystawienia danej faktury. W takim przypadku CENA KONTRAKTOWA ulegnie zmianie nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku,
- 19.3.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 19.3.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- 19.3.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ;
- 19.4. W celu wprowadzenia do UMOWY zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn wskazanych odpowiednio w ppkt 19.3.2. lub ppkt 19.3.3. lub ppkt 19.3.4.:
- 19.4.1. STRONA zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej STRONY, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie

przepisów dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ppkt 19.3.2. lub w ppkt 19.3.3., lub w ppkt 19.3.4., zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ, przy czym uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku. Niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie STRONY uznawać będą za wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany CENY KONTRAKTOWEJ z powołaniem się na ww. okoliczności;

- 19.4.2. na WYKONAWCY spoczywa ciężar udowodnienia ZAMAWIAJĄCEMU, że wprowadzone zmiany w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ppkt 19.3.2. lub w ppkt 19.3.3., lub w ppkt 19.3.4. mają wpływ na realizację PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA przez WYKONAWCĘ i tym samym uzasadniają waloryzację należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ;
- 19.4.3. w przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 19.3.2. lub w ppkt 19.3.3., lub w ppkt 19.3.4., i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę stawki roboczogodziny na pisemny wniosek złożony w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących ww. zmiany w przypadku skalkulowania ofertowej stawki roboczogodziny UMOWY na podstawie stawki obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. WYKONAWCA przedstawi w tym celu szczegółową kalkulację wraz z dowodami potwierdzającymi, że powyższe zmiany będą miały rzeczywisty wpływ na koszty realizacji PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ. Dowody te będą stanowiły w szczególności UMOWY o pracę osób realizujących PRZEDMIOT UMOWY. Waloryzacja będzie liczona od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w dniu zawarcia UMOWY a stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą na dzień złożenia wniosku przez WYKONAWCĘ. Powyższe dotyczy również waloryzacji stawki roboczogodziny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu;
- 19.4.4. WYKONAWCA musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany o których mowa w ppkt 19.3.2. lub w ppkt 19.3.3., lub w ppkt 19.3.4. na zwiększenie kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie osób choćby poprzez określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY) i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY;
- 19.4.5. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany CENY KONTRAKTOWEJ proponowanej przez WYKONAWCĘ oraz poprawności obliczeń zmiany CENY KONTRAKTOWEJ dokonanych przez WYKONAWCĘ, w tym do żądania od WYKONAWCY dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych przez niego obliczeń. O wyniku dokonanej weryfikacji ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ;
- 19.4.6. ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy WYKONAWCA wykazał rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ppkt 19.3.2. lub w ppkt 19.3.3., lub w ppkt 19.3.4. na wzrost kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY;

- 19.4.7. klauzula waloryzacyjna dotycząca wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa powyżej ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno „nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.
- 19.5. STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją ZAMÓWIENIA, innych niż wskazane w ust. 19.3. Zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, będą dokonywane na poniższych zasadach:
- 19.5.1. Każda ze STRON może żądać zmiany CENY KONTRAKTOWEJ (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, ogłoszonego przez prezesa głównego urzędu statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”), o ponad 10%;
- 19.5.2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze STRON, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY po zmianie UMOWY, w oparciu o HARMONOGRAM.
- 19.5.3. Wartość zmiany wskaźnika GUS, ogłaszanego przez prezesa głównego urzędu statystycznego, w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, porównywana będzie do wartości wskaźnika GUS, ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu („bazowy wskaźnik GUS”);
- 19.5.4. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia UMOWY, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat prezesa głównego urzędu statystycznego, podający wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż bazowy wskaźnik GUS;
- 19.5.5. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, dotyczyć będzie części ceny kontraktowej przypadającej do zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4. powyżej;
- 19.5.6. Ewentualna zmiana kwoty wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 19.5.5. powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4., nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku wskaźnika GUS;
- 19.5.7. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6., dotyczyć będzie kwartałów następujących po upływie 6 miesięcy od terminu zawarcia UMOWY;
- 19.5.8. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6. powyżej, dotyczyć będzie tych robót budowlanych wykonanych po upływie okresu 6 miesięcy począwszy od początku kwartału, którego dotyczył komunikat w sprawie wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od bazowego wskaźnika GUS;
- 19.5.9. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, nie będzie dotyczyć okresu, w którym PRZEDMIOT UMOWY będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez ZAMAWIAJĄCEGO;
- 19.5.10. STRONY ustalają maksymalną wartość zmiany CENY KONTRAKTOWEJ na poziomie 2% CENY KONTRAKTOWEJ netto określonej w dniu zawarcia UMOWY;

- 19.5.11. WYKONAWCA, którego CENA KONTRAKTOWA zostało zmienione zgodnie z powyższym, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania WYKONAWCY, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
- 19.5.11.1. Przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi;
- 19.5.11.2. Okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.
- 19.6. Jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości STRON oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU propozycji rozliczenia robót dodatkowych przygotowanej w oparciu o następujące zasady:
- 19.6.1. jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadają opisowi pozycji w HARMONOGRAMIE (Załącznik nr 6) ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej zawartej w KOSZTORYSIE (stanowiącym dokument pomocniczy), WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia ZAMAWIAJĄCEMU, lub
- 19.6.2. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, o której mowa w § 19 ust. 19.6. pkt 19.6.1. WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji (M, S) nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.), aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana [R(zł), Kp(%), Kz(%), Z(%)] lub
- 19.6.3. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, o której mowa w § 19 ust. 19.6. pkt 19.6.2. w takim przypadku WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU wycenę robót dodatkowych w formie kosztorysu dodatkowego sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:
- 19.6.3.1. stawka roboczogodziny R – nie wyższa od średniej dla województwa wielkopolskiego wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono kosztorys dodatkowy,
- 19.6.3.2. koszty pracy sprzętu S - nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono kosztorys dodatkowy,
- 19.6.3.3. koszty pośrednie Kp (R+S) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono kosztorys dodatkowy,
- 19.6.3.4. zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu dodatkowego,

- 19.6.3.5. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) M - będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono kosztorys dodatkowy, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.
- 19.6.3.6. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.
- 19.7. Potwierdzenie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych wymaga sporządzenia PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI (Załącznik nr 17 do UMOWY) podpisanego przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. Protokół konieczności winien zawierać wycenę sporządzoną na koszt WYKONAWCY i jej zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO i być złożony wraz z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany.
- 19.8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w § 19 ust. 19.2. UMOWY, gdzie termin realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 4 UMOWY może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, należy rozumieć czas niezbędny do zakończenia wykonywania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada WYKONAWCA.
- 19.9. Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie ust. 19.2. dla, których nie przewidziano zmiany sposobu osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT NIE mogą prowadzić do zmiany CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY.
- 19.10. Wszelkie zmiany UMOWY, o jakich mowa w § 19 UMOWY są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu UMOWY, pod rygorem nieważności.
- 19.11. Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z UMOWY, o ile będzie to wynikało z działania SIŁY WYŻSZEJ a STRONA, której okoliczności te dotyczą, bezzwłocznie zawiadomi drugą STRONĘ na piśmie o ich zaistnieniu i przyczynach oraz przedstawi drugiej STRONIE dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej SIŁY WYŻSZEJ oraz jej wpływ na możliwość wykonania obowiązków wynikających z UMOWY.
- 19.12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy do dochodzenia roszczeń.
- 19.13. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, przez przedstawiciela jednej ze STRON przedstawicielowi drugiej STRONY Wniosku, o których mowa w §17 ust. 17.1. lit. a) oraz ust. 17.2. UMOWY o Dokonanie Zmiany (Załącznik nr 4). ZAMAWIAJĄCY podejmuje decyzję w sprawie akceptacji bądź odrzucenia Wniosku o Dokonanie Zmiany.
- 19.14. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON zostaje rozpoczęta poprzez złożenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w § 17 ust. 17.1. pkt 17.1.1. oraz ust. 17.2. UMOWY, oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z procedurą określoną w § 15 UMOWY.
- 19.15. W przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Wniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciągu 10 DNI ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Jeżeli przygotowanie takich

założeń z należytą starannością będzie wymagało dłuższego czasu, WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla wnioskowanej zmiany. WYKONAWCA powiadomi w szczególności ZAMAWIAJĄCEGO o nakładach prac związanych z wykonaniem zmiany żądanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz jej wpływie na terminy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określone w UMOWIE oraz w HARMONOGRAMIE, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z analizy takiej zmiany. W przypadku złożenia Wniosku o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCĘ, wraz z takim Wnioskiem o Dokonanie Zmiany WYKONAWCA przedłoży założenia wprowadzenia zmiany zawierające wyżej wskazane elementy.

- 19.16. W ciągu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez WYKONAWCĘ, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 15 UMOWY lub od przekazania ZAMAWIAJĄCEMU założeń zmiany opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to uzgodni z WYKONAWCĄ na jakich warunkach (w szczególności określając wpływ wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).
- 19.17. Niezwłocznie, w odpowiedzi na Wniosek o Dokonanie Zmiany składany przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wraz z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany składanym przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA powinien przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji świadczeń wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z UMOWĄ, o ile ZAMAWIAJĄCY nie poinformuje WYKONAWCY o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac.
- 19.18. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana Przedstawicieli UMOWY ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych osób określonych w Załączniku nr 9 nie stanowią zmiany UMOWY i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach STRONY powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej.

§ 20 KLAUZULA SALWATORYJNA

- 20.1. STRONY postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia UMOWY będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją STRON.
- 20.2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień UMOWY zostałyby uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w UMOWIE, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje STRON w granicach dopuszczalnych przez prawo.

§ 21 INFORMACJE POUFNE

- 21.1. STRONY zobowiązują się:
- 21.1.1. zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości,
 - 21.1.2. wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY,
 - 21.1.3. ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w pkt 21.1.2. i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach UMOWY,
 - 21.1.4. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania

- uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od STRONY, której informacja lub źródło informacji dotyczy,
- 21.1.5. poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiegokolwiek części INFORMACJI POUFNYCH,
- 21.1.6. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych),
- 21.1.7. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest niezbędne do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.
- 21.2. Postanowienia ust. 21.1. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej STRONY, które:
- 21.2.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień UMOWY,
- 21.2.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa STRONA zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.
- 21.3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.
- 21.4. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie.
- 21.5. Za naruszenie przez STRONĘ postanowień niniejszego paragrafu STRONA, która dopuściła się naruszenia, zobowiązuje się zapłacić drugiej STRONIE w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej karę umowną w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
- 21.6. Osoby wyznaczone do realizacji UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne wymagania w zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z realizacją UMOWY, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 8.

§ 22 PERSONEL WYKONAWCY

- 22.1. WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY wskazany w Załączniku nr 9 do UMOWY. WYKONAWCA gwarantuje, że wszyscy członkowie PERSONELU WYKONAWCY realizujący PRZEDMIOT UMOWY będą posiadali kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności im powierzanych oraz, iż cały swój czas pracy poświęcą realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada za właściwą alokację członków PERSONELU WYKONAWCY, gwarantując terminową i zgodną z wymaganiami wynikającymi z UMOWY oraz SWZ realizację PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY po stronie WYKONAWCY.
- 22.2. Skład i liczebność PERSONELU WYKONAWCY wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób określona jest w Załączniku nr 9 do UMOWY. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie budowy, że na terenie budowy przebywają osoby

- niewskazane na ww. liście (Załącznik nr 9 do UMOWY), ZAMAWIAJĄCY ma prawo oddelegowania takich osób poza teren budowy.
- 22.3. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić, aby nowe osoby posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje, istotne z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, które są zastępowane. WYKONAWCY nie przysługuje prawo do wprowadzania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, określonego w Załączniku nr 9 do UMOWY, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
- 22.4. W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zmiany poszczególnych członków PERSONELU WYKONAWCY lub odsunięcia ich od wykonywania obowiązków, w szczególności, jeśli te osoby nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z UMOWY lub jeżeli dalsze pozostawanie takiej osoby z PERSONELU WYKONAWCY mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację PRZEDMIOTU UMOWY. Odsunięcie lub zmiana takiej osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY nastąpi w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania przez WYKONAWCĘ wniosku od ZAMAWIAJĄCEGO.
- 22.5. W sytuacjach określonych w ust. 22.4. powyżej, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o wyznaczeniu nowego członka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doświadczeniu. W terminie 5 DNI ROBOCZYCH od przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie nowego członka PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec takiego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Zgłoszenie sprzeciwu oznaczać będzie zobowiązanie WYKONAWCY do usunięcia takiej osoby ze składu PERSONELU WYKONAWCY oraz zobowiązanie WYKONAWCY do niezwłocznego przedstawienia kolejnego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio. Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o sprzeciwie, w powyżej wskazanym terminie, oznaczać będzie akceptację nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Dla uniknięcia wątpliwości STRONY ustalają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka PERSONELU WYKONAWCY, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka PERSONELU WYKONAWCY obciążają wyłącznie WYKONAWCĘ. Zmiana poszczególnych osób wchodzących w skład PERSONELU WYKONAWCY nie będzie powodować zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, ani też nie wpłynie na terminy wykonania poszczególnych zobowiązań wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY.
- 22.6. WYKONAWCA oświadcza, iż przy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY będzie zatrudniał (lub spowoduje, że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca będzie zatrudniał) osoby wykonujące prace fizyczne, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zmianami). Pojęcie praca fizyczna rozumiana jest jako montaż lub instalowanie elementów składających się na PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
- 22.7. ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji UMOWY uprawniony jest do żądania od WYKONAWCY wykazania i udokumentowania, że WYKONAWCA lub PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY zatrudnia w oparciu o umowę o pracę osoby wykonujące czynności wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO w § 22 ust. 22.6. UMOWY, wyznaczając WYKONAWCY 14 dni na dostarczenie dowodów o których mowa § 22 ust. 22.8. UMOWY;
- 22.8. W celu potwierdzenia realizacji przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę obowiązku o którym mowa w § 22 ust. 22.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY może żądać dostarczenia na wezwanie:
- 22.8.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika lub

- 22.8.2. oświadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub
- 22.8.3. dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) – zaświadczenie ZUS RCA (nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem wezwania) lub
- 22.8.4. zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub
- 22.8.5. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.
- 22.9. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych dowodów i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, chyba że nieprzedłożenie odpowiedniego dokumentu, spowodowane zostanie obiektywną okolicznością, niezależną od WYKONAWCY, w szczególności gdy uprawniony organ lub instytucja opóźnia się z wydaniem wymaganego dokumentu, niezbędnego do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU, przy czym WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU dowody na potwierdzenie powyższego.
- 22.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia postanowień określonych w ust. 22.6. oraz uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO do kontroli zgodnie z ust. 22.7. i ust. 22.8. w umowach zawartych z PODWYKONAWCĄ i dalszym podwykonawcą.
- 22.11. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru przekazanych przez WYKONAWCĘ dokumentów o którym mowa w § 22 ust. 22.8. UMOWY i nie przekazywania/udostępniania ich osobą trzecim z wyłączeniem organów władzy publicznej.

§ 23 KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO

- 23.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością wykonywania przez WYKONAWCĘ poszczególnych świadczeń wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU UMOWY oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli ponosi ZAMAWIAJĄCY.
- 23.2. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 23.1. powyżej, ZAMAWIAJĄCY ma w szczególności prawo:
 - 23.2.1. niezależnie od PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu będą w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi świadczeniami wchodzącymi w skład PRZEDMIOTU UMOWY,
 - 23.2.2. przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich,

- 23.2.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskazać obszary, dla których wykonanie przez WYKONAWCĘ zaleceń audytu będzie jednym z warunków dokonania ODBIORU.
- 23.3. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM, jak również ze wskazanymi przez niego osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego przeprowadzenia audytu. W szczególności WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY oraz udzielić wszelkich informacji związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, o które ZAMAWIAJĄCY lub upoważnione przez niego osoby się zwrócą.
- 23.4. W przypadku uniemożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do:
- 23.4.1. powstrzymania się od zapłaty jakiegokolwiek należnej WYKONAWCY części CENY KONTRAKTOWEJ, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO oraz
- 23.4.2. wezwania WYKONAWCY do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).
- 23.5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli PRZEDMIOTU UMOWY w zakresie jego zgodności ze standardami obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO.
- 23.6. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a WYKONAWCA jest jednocześnie producentem, kontrola dokonywana przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO może odbywać się na etapie produkcji wyrobu.
- 23.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 23.6. powyżej WYKONAWCA jest zobowiązany umożliwić osobom dokonującym weryfikacji, bezpłatny dostęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z realizacją projektu dla ZAMAWIAJĄCEGO.
- 23.8. Niezależnie od czynności ZAMAWIAJĄCEGO związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu umowy, Biuro Certyfikacji ZAMAWIAJĄCEGO prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator sp. z o.o. publikowanymi na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO dokonującymi weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiałach oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach pracowników wykonujących prace. W przypadku wykrycia niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze standardami obowiązującymi w sieci ENEA Operator sp. z o.o. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich usunięcia w czasie obowiązywania gwarancji, a WYKONAWCA obowiązek do ich usunięcia kosztem i staraniem własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez WYKONAWCĘ środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów prądotwórczych).
- 23.9. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających zgodność wyrobu ze standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o., a także kart charakterystyki użytych produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu.

- 23.10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wezwania WYKONAWCY w każdym czasie do wydania wyrobu będącego przedmiotem zamówienia w celu wykonania stosownych badań i testów jakościowych.
- 23.11. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego przedmiotem zamówienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia jego badań i testów.
- 23.12. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, w którym należy opisać właściwości pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego stanowi Załącznik nr 10 do UMOWY.
- 23.13. Wynik kontroli, o której mowa powyżej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych prób i testów) winien być każdorazowo podsumowany sporządzeniem protokołu weryfikacji, podpisanym przez osoby weryfikujące ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, jednostki naukowo-badawcze działające na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO - w przypadku ich udziału w weryfikacji, co najmniej w obecności producenta wyrobu jeżeli weryfikacja tego dotyczy. Wzór protokołu weryfikacji stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej UMOWY.
- 23.14. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego wyrobu lub wykonywania prac, ze Standardem obowiązującym w sieci dystrybucyjnej ZAMAWIAJĄCEGO:
- 23.14.1. Koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY może w takim przypadku rozwiązać UMOWĘ ze skutkiem natychmiastowym.
- 23.14.2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
- 23.14.3. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia standardów w zakresie jednego asortymentu WYKONAWCA zapłaci karę 2% łącznej CENY KONTRAKTOWEJ netto.
- 23.14.4. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentów WYKONAWCA zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto CENY KONTRAKTOWEJ.
- 23.14.5. Naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia możliwości nałożenia kar w ramach kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% łącznego WYNAGRODZENIA netto.
- 23.14.6. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie gwarancji.
- 23.15. Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek czynności opisanych w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług osób trzecich, nie powoduje jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości prac WYKONAWCY, ani nie oznacza zwolnienia WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY ani też zwolnienia z odpowiedzialności za wykonanie całości lub jakiegokolwiek części PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z jej treścią.

§ 24 NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH

WYKONAWCA zapewnia, iż korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza praw osób trzecich.

§ 25 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- 25.1. W związku z tym, że w celu wykonania UMOWY ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY do przetwarzania dane osobowe, w tym klientów, użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie przedmiotowa inwestycja, w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

- 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), STRONY zawierają „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która stanowi Załącznik nr 19 do UMOWY.
- 25.2. Z tytułu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych STRONOM nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad określone w UMOWIE.
- 25.3. Każda ze STRON oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej STRONIE w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania UMOWY, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga STRONA jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, oraz że odpowiednio zapoznany lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej:
- 25.3.1. ZAMAWIAJĄCEGO: <https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo>
- 25.3.2. WYKONAWCY:

§ 26 OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH

- 26.1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operation Technology) ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji przedmiotu określonego w UMOWIE, może się odbywać wyłącznie przez zatwierdzone i udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO zestawiane na żądanie kanały VPN typu site-to-site zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu pierwszym nie dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich.
- 26.2. WYKONAWCA ma obowiązek:
- 26.2.1. wykorzystania wszelkich informacji znajdujących się w systemach teleinformatycznych ZAMAWIAJĄCEGO, przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z UMOWY oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części,
- 26.2.2. informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających z UMOWY.
- 26.2.3. informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji UMOWY.

§ 27 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 27.1. Załączniki stanowią integralną część UMOWY.
- 27.2. UMOWA jest poddana prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych UMOWĄ zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, PRAWA BUDOWLANEGO oraz USTAWY PZP.
- 27.3. STRONY zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów.

- 27.4. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od pierwszego wezwania do niej przez którąkolwiek ze STRON UMOWY, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu powszechnego siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
- 27.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści UMOWY wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 27.6. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w PRZEDMIOCIE UMOWY, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WYKONAWCA.
- 27.7. W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw w związku z realizacją UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
- 27.8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułów, o których mowa w ust. 27.7. przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do ZAMAWIAJĄCEGO i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie przejmując od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie koszty jej załatwienia w tym koszty pomocy prawnej.
- 27.9. Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI POUFNYCH, które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony.
- 27.10. Wszystkie dokumenty wymienione w UMOWIE, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część UMOWY.
- 27.11. Wszelka korespondencja i oświadczenia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz § 8 ust. 8.12.), będą dostarczane na adresy podane poniżej:
- 27.11.1. Adres ZAMAWIAJĄCEGO:
ENEA Operator sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznań
- 27.11.2. Adres WYKONAWCY:
- 27.12. Podwójne awizowanie korespondencji na adres wskazany w ust. **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..** UMOWY skutkuje uznaniem przesyłki za doręczoną.
- 27.13. W przypadku, gdy WYKONAWCA wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO o ustanowienie gwarancji zapłaty, o której mowa w art. 649¹ KC, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU połowy udokumentowanych kosztów związanych z ustanowieniem gwarancji zapłaty, w terminie 30 dni od jej ustanowienia na rzecz WYKONAWCY, na rachunek bankowy wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO.
- 27.14. UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.

Załączniki:

1. OFERTA WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji (jeżeli została przeprowadzona);
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
3. Dokument potwierdzający Zabezpieczenie Należytego Wykonania UMOWY;
4. Wzór Wniosku o Dokonanie Zmiany;
5. Wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej;
6. HARMONOGRAM;
7. Polisy;
8. Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji;
9. Personel WYKONAWCY;

10. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego;
11. Wzór protokołu weryfikacji;
12. Wzór zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych;
13. Zgłoszenie gotowości do odbioru;
14. Oświadczenie Kierownika Robót;
15. Wykaz dokumentacji do odbioru;
16. Wzór oświadczenia wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do załączenia
17. Protokół Konieczności;
18. Charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości;
19. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (§26 ust. 26.1.);
20. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności;
21. Wzór upoważnienia i zobowiązania.

ZAMAWIAJĄCY

pieczęć imienna i podpis

WYKONAWCA

pieczęć imienna i podpis

miejsowość, dnia XX.XX.XXXX r.

ENEA Operator sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, POLSKA

WZÓR - GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA

Nr ...

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym dokumentem ("Umowa"): Umowa numer

Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy w przedmiocie realizacji zadania pn.:

Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"):, wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań („Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kontrahenta w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, rękojmi oraz gwarancji jakości.

W związku z powyższym, my,, ul., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN, o numerze NIP:, o numerze REGON, („Bank”/„Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na zlecenie Kontrahenta, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do maksymalnej wysokości:

- a) do kwoty PLN (słownie:) w terminie do dnia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie należytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych,
- b) do kwoty PLN (słownie:) w terminie od dnia do dnia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie rękojmi oraz gwarancji jakości, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych,

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane bezpośrednio, listem poleconym lub kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone przez notariusza lub przez Państwa bank.

Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej ostatniego dnia ważności gwarancji na adres: ul.,

Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem roku.

Gwarancja pozostaje ważna do dnia roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do

pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarty/e w określonym powyżej celu.

Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku:

1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji
lub
2. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji,
3. *zwrócenia nam przez Państwa oryginału niniejszej gwarancji.¹*

Oryginał niniejszej gwarancji powinien być zwrócony Bankowi/Towarzystwu Ubezpieczeniowemu po upływie terminu jej ważności, jednakże niniejsza gwarancja wygasa również z upływem tego terminu mimo niezwrócenia nam jej oryginału.¹

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Poznań.

Gwarancja jest nieprzenaszalna.

¹ W przypadku wersji elektronicznej zapis o zwróceniu oryginału należy usunąć.

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/...

CZĘŚĆ I

Wnioskujący:

Temat zmiany:

Data wnioskowania:

1. UZASADNIENIE ZMIANY Należy podać konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego umowy
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO W polu poniżej należy szczegółowo opisać zmiany w zakresie rzeczowym UMOWY, opisując zakres pierwotnie zaprojektowany, następnie planowane zmiany z podaniem konkretnych danych, parametrów, itd. <i>Stan pierwotnie zaprojektowany</i> <i>Opis zmian dla stanu docelowego</i>
3. ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KĄTEM DALSZEGO SPEŁNIANIA PRZEZ UMOWĘ KRYTERIÓW, ZACHOWANIA NIEZBĘDNEJ TRWAŁOŚCI, WPŁYWU ZMIAN NA WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU W polu poniżej należy odnieść się do kwestii, w jaki sposób proponowana zmiana w UMOWIE wpływa na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY, jego funkcjonalności oraz czasu wdrożenia <i>Analiza zmian pod kątem czasów wdrożenia oraz uzyskania pełnej funkcjonalności (czy występuje konieczność zmiany harmonogramu)</i> <i>Analiza zmian w pod kątem trwałości PRZEDMIOTU UMOWY</i> <i>Analiza zmian pod kątem wpływu na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY ze wskazaniem punktu w SWZ</i> <i>Analiza pod kątem wynagrodzenia za PRZEDMIOT UMOWY</i>

WYKONAWCA oświadcza, iż proponowane zmiany wymagają/nie wymagają wstrzymania realizacji świadczeń wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą

Sporządził:

(data, podpis Zatwierdzającego)

CZĘŚĆ II

Akceptujący:

Wniosek został / nie został zaakceptowany (niepotrzebne skreślić)

Uzasadnienie decyzji:

(data, podpis Zatwierdzającego)

1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatów plików rastrowych:
 - a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną w nagłówku georeferencją).
 - b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna być taka sama jak pliku graficznego z wyjątkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif).
 - c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane.
 - d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe).
 - e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi.
 - f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach graficznych – JPG, BMP, PNG, GIF – jednakże w takim przypadku plik musi zawierać informację na temat zastosowanej skali, układu współrzędnych oraz przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi.
 - g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny być zapisane w takiej wersji, aby można było je otworzyć w programie Microstation V8).
2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako załącznika do dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych powinien mieć strukturę:
Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X
np.:
1eNN,5988061.10,3334768.45
2eNN,5988065.52,3334766.21
3eS,5988070.90,3334766.90
4eS,5988093.44,3334769.91

Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy punkt współrzędnych ma być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. Części dziesiętne powinny być podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być zgodna z numeracją punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych należy wykonać w szczególności dla punktów: załamania linii, posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i węzłów kablowych, działek pod stacjami transformatorami itp.

Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych (obecnie obsługiwanych przez system Facilplus Spatial):

 - PL1965/2
 - PL1965/3
 - PL1965/4
 - PL1992
 - PL2000/7
 - WGS84

[illegible]

.....
imię i nazwisko pracownika

.....
miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r.

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE¹

W związku z wykonywaniem prac określonych w UMOWIE nr ... z dnia ... r., zleconych przez ENEA Operator sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym, stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji:

1. Art.266-269 oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zmianami),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500 ze zmianami)

oraz

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, których treść stanowi ust. 16.4 UMOWY.

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności powierzonych mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie.

.....
imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania STRONY Wykonawcy

.....
podpis pracownika

¹ dotyczy osób wykonujących prace ze STRONY Wykonawcy

<i>lp.</i>	nazwisko i imię	pełniona funkcja	nr telefonu	adres e-mail
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

miejsowość, dnia XX.XX.XXXX r.

Protokół pobrania wyrobu nr ...

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: ...
2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: ...
3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: ...
4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu: ...
5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania):
...
6. Ilość pobranego wyrobu: ...
7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych warunków przechowywania i transportu: ...
8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: ...
9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: ...

.....
podpis kontrolowanego

.....
(pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół)

Protokół z badań nr ... z dnia ...

- I. Imię i nazwisko kontrolującego: ...
- II. Identyfikacja badanego wyrobu
 - 1. Nazwa i typ wyrobu wraz z nazwą producenta: ...
 - 2. Oznaczenie Wykonawcy kontrolowanego: ...
 - 3. Miejsce pobrania wyrobu: ...
 - 4. Data pobrania wyrobu: ... ; nr protokołu pobrania wyrobu: ...
 - 5. Data dostarczenia wyrobu: ... ; nr protokołu przyjęcia wyrobu: ...
 - 6. Data przeprowadzenia badania: ...
- III. Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badawczych
...
- IV. Nazwa laboratorium, adres, telefon, faks, adres e-mail (jeżeli wyrób nie był przekazany podmiotowi zewnętrznemu należy wpisać: nie dotyczy)
...
- V. Ocena i interpretacja wyników badań Stwierdzenie zgodności z wymaganiami
...

podpis kontrolowanego

(pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół)

miejsowość, dnia XX.XX.XXXX r.

OŚWIADCZENIE¹

Ja niżej podpisany(a) ...²

legitymujący(a) się nr PESEL/REGON ...

zamieszkały(a) w /siedziba firmy ...³

w związku z inwestycją/remontem* planowaną(ym) przez Inwestora – ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji w Poznaniu polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie* obiektu elektroenergetycznego pod nazwą:

...

oświadczam, że jako właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik/współużytkownik wieczysty* nieruchomości wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych, dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ... w obrębie ewidencyjnym nr ..., wpisanej w KW nr ... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ...

Jednocześnie oświadczam, że:

-zapoznałem(am) się z zakresem ww. inwestycji/remontu* i wyrażam zgodę na realizację całego zakresu prac na odcinku przebiegającym przez moją nieruchomość:

1. ...⁴

-wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac demontażowych.

Równocześnie wyrażam zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. na dz. nr ... w m. ... ul. ... w zakresie sieci elektroenergetycznej. Koszty związane z ustanowieniem i ujawnieniem służebności przesyłu pokryje Wykonawca działający w imieniu i na rzecz ENEA Operator sp. z o.o.

Odszkodowanie za ewentualnie powstałe szkody w wyniku realizowanych robót pokrywa Wykonawca działający w imieniu i na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. na podstawie protokołów oszacowania szkód sporządzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robót, inspektora nadzoru i osoby bezpośrednio poszkodowanej. Jednocześnie wykonawca robót zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za prawdziwość wskazanych wyżej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam ich prawdziwość przez złożenie własnoręcznego podpisu na niniejszym oświadczeniu.

¹ Załącznikiem do niniejszego oświadczenia powinna być mapa sytuacyjno-wysokościowa z oznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, podpisana przez właściciela nieruchomości;

² imię i nazwisko/ firma;

³ dokładny adres;

⁴ rodzaj i zakres prac na nieruchomości – linia napowietrzna, linia kablowa, napięcie znamionowe linii, długość linii itp.;

Tel. właściciel/współwłaściciel/użytkownik/współużytkownik wieczysty*: ...

.....
miejscowość i data

.....
podpis

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ENEA Operator sp. z o.o. przekazaną mi wraz z niniejszym oświadczeniem.

.....
miejscowość i data

.....
podpis

.....
* niepotrzebne usunąć

Obowiązek informacyjny.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wyzaczyliśmy **Inspektora Ochrony Danych**, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem, bądź poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

ENEA Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:

- **na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody** (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie dysponowania nieruchomością przez Administratora danych osobowych do celów budowlanych.
- **do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią** (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby:
 - ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń,
 - dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji robót na sieci elektroenergetycznej, czy prac projektowych.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

- upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,
- podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu nabywania praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń elektroenergetycznych,
- podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi związane z robotami w zakresie sieci elektroenergetycznej, informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne,
- pracownicy ENEA Operator sp. z o.o.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie")

5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

- **na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody** (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych;
- **do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią** (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO

7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz przeprowadzanie prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie odmową ustanowienia służebności lub podjęcia prac inwestycyjnych/remontowych wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez Państwa roszczeń.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w powszechnych rejestrach np. Księgach Wieczystych.

8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU

1. ZGŁASZAJĄCY
2. NAZWA ZADANIA.....
3. UMOWA NR
4. INWESTOR
5. MIEJSCOWOŚĆ
6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 15 np:**

1. Dokumentacja powykonawcza.....
2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte* nr.....z dnia
przez.....
3. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne.....
4. Instrukcja eksploatacji.....
5. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i powszechnego stosowania
lub stosowania jednostkowego
 - 5.1. Atesty.....
 - 5.2. Certyfikaty
 - 5.3. Deklaracje zgodności.....
6. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych
 - 6.1. Transformatora (nr, data).....
 - 6.2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn*.....
 - 6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan.....
 - 6.4. Odbioru kabla przed zasypaniem.....
 - 6.5. Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu.....
 - 6.6. Kabla WN/SN/nn*.....
 - 6.7. Konstrukcji wsporczych.....
 - 6.8. Przewodu WN/SN/nn*.....
 - 6.9. Ograniczników.....
 - 6.10. Napięć rażenia.....
 - 6.11. EAZ.....

- 6.12. „Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urządzeń zawierających SF₆ w ilości co najmniej 6 kg w wyodrębnionych przedziałach gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego) zgodnie Załącznikiem nr 18.
- 6.13.
7. Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych.....
-
8. Inne dokumenty
- 8.1. Karty gwarancyjne.....
- 8.2. Instrukcje fabryczne.....
- 8.3. Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych.....
- 8.4. Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki;
Potwierdzenie Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika
jednostki/komórki (**Załącznik nr 14**)
9. Rozliczenie materiałów z demontażu.....
-

Oświadczam iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostało zrealizowane zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków niezgodności ze standardami, które są wynikiem uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania Standardów lub w przypadku usuwania awarii.***

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą Programu Pierwszego Załączenia. Zobowiązuję się do usunięcia na własny koszt wszelkich nieprawidłowości w pracy obiektu/urządzenia, które mogą wystąpić podczas realizacji Programu Pierwszego Załączenia.

.....
(data, pieczęć i podpis zgłaszającego)

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki*

10. Komplet dostarczonych dokumentów przyjął:

.....
(data, pieczęć i podpis przyjmującego)
Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie*

11. Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem pozytywnym):

.....
.....
.....

.....
(data, pieczęć i podpis zgłaszającego)
Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik jednostki/komórki*

.....
(data, pieczęć i podpis przyjmującego)
Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie*

* - niepotrzebne skreślić

** - dostosować do potrzeb wynikających z rodzaju Zadania zaktualizować numerację punktów

*** - skreślić gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentacji zleconej do realizacji przed wejściem w życie Standardów dotyczących robót i wyrobów objętych projektem.

**OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI
/KOMÓRKI**

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) Zadanie

.....
(nazwa Zadania)

Pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie nr z dnia

- została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę*;
- została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu/ warunków pozwolenia na budowę*)

.....
(wymienić każdą nieistotną zmianę)

- 2) doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy.
- 3) Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę nr..... z dnia..... pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o., a....., wypełniając wszystkie obowiązki wynikające ze Zlecenia nr z dnia, /w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych ENEA Operator sp. z o.o./**
- 4) prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób nieupoważnionych, sprzęt, narzędzia i materiały usunięto, pracowników z miejsca pracy wyprowadzono, urządzenie elektroenergetyczne nadaje się do załączenia.

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „B” lub „CE” i załączoną informację o wyrobie oraz instrukcję jeżeli była wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004r posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami. Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą Programu Pierwszego Załączenia.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis Kierownika Budowy/Kierownika Robót i
pieczęć, Kierownika Jednostki/Komórki)

* - niepotrzebne skreślić

** - skreślić w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej czynności

**POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/
KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMÓRKI**
(w przypadku wystąpienia zmian nieodstępujących w sposób istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę*)

przez:

1) Projektanta:

.....
(imię i nazwisko projektanta)

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis projektanta)

2) Inspektora Nadzoru:

.....
(imię i nazwisko inspektora nadzoru)

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis inspektora nadzoru)

* - niepotrzebne skreślić

Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:

- a) dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane” oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków funkcji Inspektora Nadzoru jeżeli został on ustanowiony.
- b) kopia pozwolenia na budowę,
- c) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 14 do UMOWY),
- d) zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 13 do UMOWY),
- e) oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do załączenia (Załącznik nr 16 do UMOWY),
- f) kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
- g) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania jednostkowego zgodnie z wymaganiami Ustawy „Prawo budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, itp.),
- h) protokoły odbiorów i prób fabrycznych,
- i) Program Pierwszego Załączenia (o ile jest wymagany),
- j) aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci, w tym jeżeli jest to wymagane protokoły z badań lub prób kabli SN wykonanych przez służby ENEA Operator sp. z o.o., lub też informację od służb ENEA Operator sp. z o.o. o odstąpieniu od badań i prób kabli SN.
- k) protokoły odbiorów częściowych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających (o ile wystąpiły) oraz dokumenty potwierdzające usunięcie ewentualnych usterek i wad nieistotnych stwierdzonych podczas wcześniejszych odbiorów,
- l) dokumentacja powykonawcza,
- m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru Technicznego uzna to za zasadne oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji i przedłożeniu do PODGiK;
- n) dziennik budowy z zamkniętym zadaniem inwestycyjnym,
- o) dokumentację rozliczeniową na materiały z demontażu,
- p) dokumenty świadczące o uregulowaniu tytułu prawnego do gruntu, na którym znajdują się obiekty/urządzenia ENEA Operator sp. z o.o. - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o.,
- q) dokumenty świadczące o zaspokojeniu roszczeń właścicieli nieruchomości na terenie których prowadzone były roboty budowlane objęte zakresem Odbioru, np. wypłata odszkodowań, protokoły zwalniania pasów drogowych itp.
- r) opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych/ obiektu/ urządzenia (o ile jest wymagana) oraz dokumenty świadczące o przeszkoleniu personelu eksploatującego,
- s) uzgodniony z ENEA Operator sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy) - jeśli występują,
- t) gwarancje na sprzęt/urządzenia,
- u) oznakowanie obiektu/ urządzenia zgodnie z przyjętym w Spółce sposobem.

W celu rozliczenia INWESTYCJI WYKONAWCA prześle następujące dokumenty:

- a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy z potwierdzeniem wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest wymagany),
- b) charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości (Załącznik nr 18),
- c) dokumentacja fotograficzna odbieranego obiektu/urządzenia,
- d) oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. udostępnionymi regulacjami i standardami.

.....
(nazwa firmy)

.....
miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r.

.....
(adres)

**WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ O GOTOWOŚCI
URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA**

.....
(obiekt-relacja, napięcie, adres)

Oświadczenie przed podaniem napięcia

Oświadczam, że ww. obiekt/urządzenie elektroenergetyczne wykonano zgodnie z projektem, wiedzą i sztuką techniczną oraz wymaganymi przepisami, sprawdzono i nadaje się do załączenia pod napięcie / podłączono pod napięcie w technologii prac pod napięciem*. Obiekt/urządzenie elektroenergetyczne nie stwarza zagrożenia dla otoczenia oraz istniejącej sieci dystrybucyjnej. Zachowana jest wymagana ochrona przeciwporażeniowa (wymagane protokoły pomiarowe przekazane zostaną przy odbiorze). Przyjmuję również do wiadomości, że ewentualne dalsze prace mogą być realizowane po ponownym zgłoszeniu wykonania pracy na warunkach obowiązujących w ENEA Operator Sp. z o.o.

Kierujący zespołem:

1. Imię i nazwisko
2. Nr świadectwa kwalifikacyjnego
3. Podpis

Oświadczenie po podaniu napięcia (dla sieci niskiego napięcia)

Sprawdzono zgodność i poprawność podłączenia faz i przewodu neutralnego lub ochronno – neutralnego oraz kierunek wirowania w stosunku do włączanej sieci nn.

Podpis Kierującego zespołem

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu:
(czytelny podpis dopuszczającego)

* Niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR ...

*na wprowadzenie zmian / robót dodatkowych**

....., dnia roku

Dotyczy: Wniosku o dokonanie zmian w umowie nr

[1.] Opis zmian:
.....

[2.] Uzasadnienie zmiany:
.....

[3.] Zmiany stanowią zmianę OPZ (TAK*,NIE*):
.....

[4.] Roboty budowlane lub usługi przed zmianą DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ*, jeżeli już został wykonany:
.....
.....

[5.] Przewidywana ilość robót budowlanych lub usługi po zmianie w przypadku, gdy proponowane zmiany stanowią zmianę OPZ :
.....
.....

[6.] Propozycja WYKONAWCY wyceny robót budowlanych lub usługi, o których mowa w ust. 19.6. UMOWY w przypadku, gdy proponowane zmiany stanowią zmianę OPZ, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Nazwa i opis pozycji	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN	Wartość netto PLN	

[7.] Propozycja Wykonawcy wyceny robót budowlanych lub usług, o których mowa w pkt 19.6.1. UMOWY zgodnie z kalkulacją cen jednostkowych określoną w ust. 19.6. UMOWY.

[8.] Propozycja wyceny robót budowlanych lub usług przedstawiona w pkt. 5 lub 6 będzie podlegać negocjacjom potwierdzonych pisemnym protokołem.

[9.] Z tytułu robót budowlanych lub usług objętych niniejszym protokołem WYKONAWCA wnosi/nie wnosi* o zmianę terminu zakończenia ROBÓT.

Podpisy kompetentnych i uprawnionych Przedstawicieli:

a) WYKONAWCA:

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

.....

.....

Załączniki*:

1. ...
2. ...

* - *niepotrzebne skreślić*

Charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości

CZĘŚĆ A

1. Budynek *, typ.....
2. Adres.....
3. Gmina.....
4. Inwestor.....
5. Wykonawca.....
6. Własność budynku*

☐ ENEA Operator Sp. z o.o.***,

☐ Jednostka samorządu terytorialnego****,

☐ Skarb państwa****,

☐ Pozostałe****,

7. Dane ogólne

8.1. Kubatura całkowita budynku [m³]

8.2. Powierzchnia zabudowy [m²]

8.3. Powierzchnia użytkowa do opodatkowania*:

	SUMA A,B,C	A	B	C
Wysokość pomieszczeń		> 2,2m	1,4m – 2,2m	< 1,4m
Powierzchnia [m ²]				

8.4. Grunt – działka nr o powierzchnim², na której zlokalizowany jest budynek, obręb....., jednostka ewidencyjna (gmina)KW nr , właściciel wg. KW

Data.....

pieczęć i podpis sporządzającego
(Projektant/Kierownik budowy)

CZĘŚĆ B

Data odbioru.....

Adnotacje:

.....
.....

Data.....

.....
pieczętka i podpis potwierdzającego

(Przewodniczącego Komisji)

UWAGA:

Podatek od nieruchomości należy naliczać tylko w przypadku gdy obiekt/nieruchomość stanowi własność ENEA Operator sp. z o.o., Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

* - Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

** - Należy zaznaczyć właściwą pozycję ☒

*** - Należy podać nazwę jednostki ENEA Operator Sp. z o.o. prowadzącej eksploatację budynku,

**** - Należy podać nazwę podmiotu, będącego właścicielem budynku.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

nr CRU/U/1200/...../.....

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w ... dnia ... r. pomiędzy:

ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269806, Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł, reprezentowaną przez:

...

zwaną dalej „Administratorem danych”

a

[■] z siedzibą pod adresem:, REGON: [■], NIP: [■] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [■] Wydział Gospodarczy pod nr KRS: [■] kapitał zakładowy: [■] zł reprezentowanym przez:

...

albo

[■] zamieszkałym/ą przy ul. [■] prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod firmą: [■], wpisanym/ą do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. [■], [■], NIP [■], REGON [■], PESEL: [■],

zwaną/zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę CRU/U/1200/...../..... z dnia r. (dalej jako: „Umowa”), a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy powierzenia

- 1.1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
- 1.2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich klientów i osób trzecich – właścicieli gruntów, użytkowników wieczystych (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
- 1.3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
 - 1.3.1. Kategoria danych: Dane osobowe klientów i osób trzecich – właścicieli gruntów, użytkowników wieczystych;
 - 1.3.2. Zakres danych: Imiona i nazwiska, PESEL, REGON, dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane adresowe do doręczeń, Nazwy firm i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numery telefonów, adresy poczty

- elektronicznej, numery ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, dane identyfikacyjne nieruchomości;
- 1.3.3. Czynności przetwarzania: proces realizacji zadania inwestycyjnego;
 - 1.3.4. Charakter przetwarzania / forma: papierowa i elektroniczna;
 - 1.3.5. Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): kontakt z właścicielami gruntów, przez które przebiega inwestycja/ remont, przebudowa, rozbudowa lub budowa infrastruktury elektroenergetycznej;
- 1.4. Zakres powierzenia określony w ust. 1.3. powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przestanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego ...). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wystąpienia wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
- 1.5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
- 1.6. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych.
- 1.7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

- 2.1. Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
- 2.2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
- 2.2.1. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie celu należytego wykonania Umowy;
 - 2.2.2. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji, lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail eop.iod@operator.enea.pl – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 - 2.2.3. przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;

- 2.2.4. w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;
- 2.2.5. przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony Danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę Danych osobowych;
- 2.2.6. prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- 2.2.7. zobowiązać członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- 2.2.8. zapewnić aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
- 2.2.9. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- 2.2.10. wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należyłą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do:
 - 2.2.10.1. udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
 - 2.2.10.2. niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- 2.2.11. Pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności w zakresie:
 - 2.2.11.1. zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
 - 2.2.11.2. procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;

- 2.2.11.3. dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
- 2.2.12. do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
- 2.2.13. niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w niniejszej umowie oraz w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE 2021/915;
- 2.2.14. udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 2.1., a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- 2.2.15. prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
- 2.2.16. współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;
- 2.2.17. przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
- 2.2.18. niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail eop.iod@operator.enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności:
- wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz
 - uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
- 2.3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

- 3.1. Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie

ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.

- 3.2. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających, o ile takie środki są uzasadnione i wymagane w celu zapewnienia adekwatnego stopnia bezpieczeństwa powierzonych Danych osobowych. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie i na zasadach uprzednio uzgodnionych z Administratorem danych.

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

- 4.1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl o:
- 4.1.1. prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
- 4.1.2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych, prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiadzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
- 4.2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „Incydent”) przez który rozumie się:
- 4.2.1. naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
- 4.2.2. podejrzenie naruszenia lub
- 4.2.3. próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
- 4.3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 61 884 56 50 oraz jednocześnie na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl i zawierać co najmniej następujące informacje:
- 4.3.1. szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
- 4.3.2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
- 4.3.3. opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
- 4.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemtem na każde żądanie Administratora danych.

- 4.5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

- 5.1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „Dalszy przetwarzający”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony Danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 2.1. Umowy powierzenia, oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
- 5.2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych zgodnie z ust. 5.1. powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.
- 5.3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 5.1. powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.
- 5.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych jak przewidziany w Umowie powierzenia.
- 5.5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
- 5.6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
- 5.7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 Audyty Administratora danych

- 6.1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym

- paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
- 6.2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
- 6.3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
- 6.3.1. umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;
 - 6.3.2. umożliwić Administratorowi danych wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych;
 - 6.3.3. niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
- 6.4. Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
- 6.5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
- 6.6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.
- 6.7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne

- 7.1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 2.1. Umowy.
- 7.2. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
- 7.2.1. w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 7.2.2. w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt 7.2.1., w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia;
 - 7.2.3. w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- 7.3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
- 7.4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.
- 7.5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn, leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.
- 7.6. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 7.5., Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych.

§ 8 Usunięcie Danych osobowych

- 8.1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - 8.1.1. zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo
 - 8.1.2. zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych w zależności od żądania Administratora danych, złożonego przez osobę odpowiedzialną za merytoryczne wykonanie Umowy, Podmiotowi przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail - z uwzględnieniem ust. 8.2. poniżej.
- 8.2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora danych, a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań.
- 8.3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest

uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 9 Okres obowiązywania

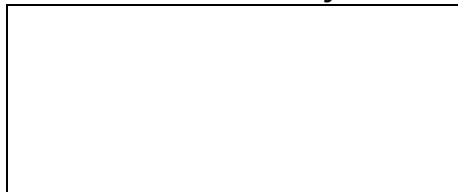
- 9.1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.
- 9.2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją, w szczególności:
 - 9.2.1. naruszenie przez Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - 9.2.2. naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 2.1. Umowy powierzenia;
 - 9.2.3. niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 3.2., § 4 ust. 4.5., § 6 ust. 6.5. Umowy powierzenia.
- 9.3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia.
- 9.4. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Strony stanowi ważną przyczynę uprawniającą Strony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
- 9.5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym.

§ 10 Postanowienia końcowe

- 10.1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
- 10.2. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 10.3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
- 10.4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 10.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
- 10.6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 10.7. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część:
 - 10.7.1. Załącznik nr 1 - Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających;
 - 10.7.2. Załącznik nr 2 - Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć podmiot przetwarzający;

- 10.7.3. załącznik nr 3 - obowiązek informacyjny w zakresie dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, ustanowienia służebności przesyłu, dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych.

Administrator danych



pieczęć imienna i podpis

Podmiot przetwarzający



pieczęć imienna i podpis

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

Administrator danych zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

- 1) Imię i nazwisko lub nazwa: ... Adres: ... Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: ... Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): ...
- 2) ...
- 3) ...

**WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:
 - a. zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO;
 - b. zapewnić legalność przetwarzania danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;
 - c. zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO;
 - d. wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO;
 - e. zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;
 - f. spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
2. Podmiot przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, m. in. do:
 - a. przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;
 - b. nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania Danych osobowych;
 - c. zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
 - d. określenia obszaru, w którym Dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym;
 - e. spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - f. określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych
 - g. na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Podmiotu przetwarzającego;
 - h. wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nieudostępniania ich nikomu;
 - i. zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji niż przekazany został dokument, np. sms-em;
 - j. zapewnienia stosowania ochrony firewall w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią publiczną;
 - k. zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;
 - l. wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane;
 - m. używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;

- n. stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczać możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą;
 - o. stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny;
3. Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:
- a. ...

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wyzaczyliśmy **Inspektora Ochrony Danych**, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem, bądź poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.

2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

ENEA Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:

- **na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody** (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie dysponowania nieruchomością przez Administratora danych osobowych do celów budowlanych.
- **do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią** (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby:
 - ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń,
 - dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji robót na sieci elektroenergetycznej, czy prac projektowych.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

- upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,
- podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu nabywania praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń elektroenergetycznych,
- podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi związane z robotami w zakresie sieci elektroenergetycznej, informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne,
- pracownicy ENEA Operator sp. z o.o.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie")

5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

- **na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody** (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych;
- **do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią** (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z postanowieniami RODO

7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz przeprowadzanie prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie odmową ustanowienia służebności lub podjęcia prac inwestycyjnych/remontowych wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez Państwa roszczeń.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w powszechnych rejestrach np. Księgach Wieczystych.

8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

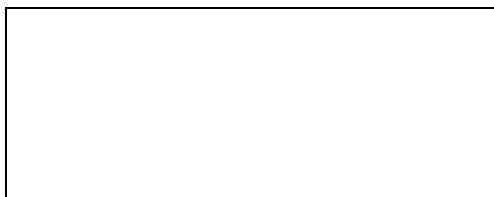
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y) że, firma ... z siedzibą przy ... w ..., reprezentowana przez ... oraz ... zobowiązuje się:

- 1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikających z dokumentów Zamawiającego o nazwie:
 - a) ...- tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/.../... oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części przez czas nieograniczony,
- 2) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po przeprowadzeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych), uzyskane od Zamawiającego informacje związane z dokumentem wskazanym w pkt. 1 powyżej.

miejscowość i data	Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy lub imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego)



Pieczęć Wykonawcy

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniam, Panią/a ..., legitymującego się numerem i serią dowodu tożsamości ..., zatrudnionego w Spółce ... z siedzibą ... do wglądu do dokumentów:

a) ...

– tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/.../..., pn. „...”.

Ww. dokumenty proszę o przestanie:

a) w formie elektronicznej na adres e-mail: ... (*)

oświadczam, że ww. adres e-mail należy do osoby upoważnionej i zobowiązanej, do którego nie mają dostępu osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*)

UWAGA:

Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*).

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
lub imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku stosowania
kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

ZOBOWIĄZANIE

Ja, ... legitymująca / cy się numerem i serią dowodu tożsamości ..., zobowiązuję się do nieudostępniania treści i nazwy dokumentów:

a) ...

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas nieograniczony, a także do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia oraz zniszczenia lub zwrócenia natychmiast po zrealizowaniu Umowy CRU/U/1200/.../... pn. „...” (tj. również trwałego usunięcia z systemów informatycznych), uzyskanych od Zamawiającego informacji związanych z dokumentem wskazanym powyżej.

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis
lub imię i nazwisko osoby upoważnionej (w przypadku stosowania
kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

UWAGA !!!

Informacje ENEA Operator sp. z o. o. zawarte w dokumencie, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.